

제35장

소액사건심판절차

제1절	개요	486
제2절	소액사건의 범위 및 적용법규	487
제3절	이행권고결정제도	492
제4절	소액사건심판법의 소송절차상 특례	515
제5절	소액사건심판절차에서의 효율적 사건 관리	526
제6절	소액사건의 화해·조정	536

제1절 개 요

소액사건심판법은 지방법원 및 그 지원에서 소액의 민사사건을 간이한 절차에 따라 신속하게 처리하기 위하여 민사소송법의 특례를 규정하고 있다(소액 1조).

그동안 민사사건의 비약적 증가에 비하여 법원의 인적·물적 지원의 확충은 충분하지 못하였는데도, 사건처리에 있어 오늘날과 같이 질적·양적인 면에서 큰 발전을 이루게 된 것은 소액사건을 간이하고 신속하게 처리하는 소액사건심판법의 시행에 힘입은 바가 적지 않다.

소액사건심판법 제정 당시 소액사건은 소송목적의 값이 20만 원 이하인 민사사건에 국한하였었는데, 1998. 3. 1.부터는 2,000만 원까지 인상되었고, 2017. 1. 1.부터는 3,000만 원까지로 인상되었으니 그동안의 물가상승 및 경제사정의 변동을 감안하더라도 소액사건의 범위 또한 비약적으로 넓어져 왔다고 볼 수 있다.

이러한 소액사건 범위의 확대에 따라 전체 민사본안사건 중 소액사건이 가장 높은 비율을 차지하고 있을 뿐만 아니라 질적인 측면에서도 그 소송목적의 값이 위와 같이 확대된 이후로는 심리의 번잡과 이로 인한 결론 도출의 어려움 등에서 여타 민사사건과 크게 차이가 없을 정도이며, 나아가 상고 이유가 극히 제한되어 사실상 2심제로 운영되고 있으므로, 사법작용에 대한 신뢰증진이라는 측면에서 소액사건의 중요성에 대한 새로운 평가와 인식이 필요한 상황이며, 그 처리과정에서 당사자에게 절차적 불만이 발생하지 않도록 신중한 자세가 요망된다.

특히 2023. 3. 28. 소액사건심판법 개정으로 판결이유에 의하여 기판력의 객관적인 범위가 달라지는 경우 등 일정한 경우에는 청구를 특정함에 필요한 사항 및 주문의 정당함을 뒷받침하는 공격방어방법에 관한 판단 요지를

판결서의 이유에 기재하도록 노력할 의무가 부과되었음을 유념할 필요가 있다(소액 11조의2 3항 단서).

소액사건심판절차는 제37장에서 설명하는 독촉절차와 함께 통상의 소송 절차에 비하여 간이한 소송절차로서 두 가지 모두 금전 그 밖의 대체물의 지급을 목적으로 하는 채권을 대상으로 하는 점에서는 공통적이거나, 전자는 ① 쌍방심리주의에 의하고, ② 판결절차의 일종임에 대하여, 후자는 ① 일방 심문주의(채권자)에 의하고, ② 판결절차에 선행하는 그 대용절차(代用節次)라는 점에서 주요한 차이가 있다.

제2절 소액사건의 범위 및 적용법규

1. 소액사건의 범위

가. 대상사건

소액사건심판절차에서의 소액사건이란 지방법원 및 그 지원의 관할사건 중 대법원규칙으로 정하는 민사사건을 말하는데(소액 2조 1항), 소액사건심판 규칙은 소제기를 한 때의 소송목적의 값이 3,000만 원을 초과하지 아니하는 금전 그 밖의 대체물이나 유가증권의 일정한 수량의 지급을 목적으로 하는 제1심의 민사사건을 소액사건으로 하고 있다(소액규 1조의2). 재심대상사건이 소액사건이면 소액사건심판법은 소액사건의 재심절차에도 적용된다(대법원 2003. 6. 27. 선고 2003다17088 판결). 소송목적의 값을 3,000만 원으로 개정한 소액사건심판규칙의 시행일인 2017. 1. 1. 당시 소액사건심판법의 적용을 받지 않는 사건으로서 법원에 계속 중인 사건은 종전의 예에 의한다(소액규 부칙 제2694호 2조).

소송목적의 값이 3,000만 원 이하라고 하더라도 채무부존재확인청구·소유권이전등기청구·사해행위취소청구·토지인도청구 등은 소액사건에 속하

지 않는다.

실무상 금융기관의 대여금·카드대금·구상금 등의 청구에 있어서 원금과 이자 등을 함께 청구하는 경우가 매우 빈번하고 또한 그 금액이 3,000만 원을 초과하는 경우가 많아 소액사건에 해당하는지 여부를 판단하기 어려운 경우가 많은데, 소액사건인지 여부에 따라 소송법상의 절차적 취급이 완전히 달라지므로 관련 법령과 ‘부대청구가 있는 금전지급청구소송에 있어서의 소송목적의 값 산정요령’ 등의 관련 대법원예규를 참고하여 이자 등의 청구가 소송목적의 값에 넣지 않는 부대청구에 해당하는지 여부를 정확히 확인하여 소송목적의 값을 산정하도록 유의하여야 한다.

소액사건심판법의 적용을 받을 목적으로 청구를 분할하여 그 일부만을 청구할 수 없고, 이 규정을 위반한 소는 판결로 각하한다(소액 5조의2). 이는 합의부나 일반단독사건에 속하는 사건을 소액으로 나누어 소를 제기함으로써 소액사건심판법에 의한 간이절차의 혜택을 악용하는 폐단을 방지하기 위한 것이다.

주택임대차보호법 및 상가건물 임대차보호법상의 보증금반환청구는 소송목적의 값의 많고 적음을 불문하고 소액사건심판법의 일부 규정(소액 6조, 7조, 10조, 11조의2)을 준용하여 재판의 신속을 도모하고 있다(주택임대차보호법 13조, 상가건물 임대차보호법 18조).

나. 소의 변경 등이 있는 경우의 처리

(1) 소액사건이 소의 변경으로 소액사건의 범위를 넘게 되는 경우나, 당사자참가·중간확인의 소 또는 반소의 제기 및 변론의 병합으로 인하여 소액사건이 아닌 사건과 병합심리하게 된 경우에는 그 전체가 소액사건의 범위에 속하지 않게 된다(소액규 1조의2 단서).

그러한 경우 위 각 사건의 사물관할에 따라 일반 단독사건으로 재배당하거나 합의부로 이송하는 등의 조치를 취하여야 한다. 시·군법원의 경우는

소액사건 이외의 민사사건을 관할할 수 없으므로 관할법원으로 이송하여야 한다.

다만 소액사건은 고유의 사물관할이 있는 것이 아니고 민사본안사건에 관하여 절차적 특례를 규정한 것으로서 상대방의 응소에 따른 소액사건으로의 변론관할 발생은 생각할 수 없다.

소액사건에 해당하는지 여부는 소제기 당시를 기준으로 하는 것이므로, 대체물이나 유가증권의 청구 등에 있어서 소제기 후 교환가격의 상승으로 3,000만 원을 초과하게 되거나, 2개 이상의 소액사건을 병합함으로써 소송 목적의 값의 합산액이 3,000만 원을 초과하게 된 경우라도 여전히 소액사건임에 변함이 없다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다43176 판결).

(2) 위와 같은 소의 변경 등에 의하여 합의부로 이송하는 경우에는 통상의 이송절차에 의하여 처리하면 되며, 소액사건이 민사단독사건으로 변경된 때에는 다음과 같이 처리한다.

먼저, 소액사건 전담법관을 두고 있지 않은 경우에는 소액사건이나 단독사건이나 지방법원 단독판사의 사물관할에 속함에는 아무런 변동이 없으므로 원래의 단독판사가 계속하여 심리하면 된다. 다만 재판사무시스템의 소액사건 종국요지란에 그 사유를 기입하여 소액사건으로서는 종결처리한 다음, 이를 단독사건 신건으로 접수하여 새로 사건번호를 부여하되 '비고'란에 종전의 소액사건번호를 기재하여야 하며, 사건기록 표지도 새로 작성하여 붙여야 한다.

다음으로, 소액사건 전담법관을 두고 있는 경우 소액사건이 청구의 변경에 의하여 '소액사건 아닌 민사단독사건'으로 변경된 때에는 특별한 사유가 없는 한 재배당을 실시한다(사무분담·사건배당예규 26조 1항, 14조 6호). 소액사건 전담법관을 두고 있는 경우 착오에 의하여 소액사건이 민사단독사건으로 또는 민사단독사건이 소액사건으로 접수·배당된 때에도 같다(7호).

이러한 경우 재배당이 완료된 경우에는 다음과 같이 사무를 처리한다(사

무분담·사건배당예규 26조 4항).

① 사건배당부 ‘비고’란에 재배당의 취지를 기재한다.

② 종전 사건은 재배당의 취지를 입력하여 종결처리하고, 그 기록을 재배당된 담당 재판부로 송부하되, 사건기록표지의 완결공람은 하지 않는다.

③ 위 ②항의 기록을 송부받은 재판부에서는 송부받은 날짜를 기준으로 이를 신건으로 접수하여 새로운 사건번호를 부여한 다음 기록표지를 새로 작성하고 ‘담임’란 하단부분에 “재배당”이라고 주서한다.

2. 관할 및 이송

소액사건은 지방법원(지원 포함) 관할구역 내에서의 지방법원 단독판사가 관할하지만, 시·군법원 관할구역 내의 사건은 시·군법원 판사의 전속적 관할에 속한다(법조 7조 4항, 33조, 34조 참조). 따라서 시·군법원의 관할에 속하는 사건을 지방법원이나 지방법원 지원으로 이송하는 일이 없도록 주의하여야 한다.

소액사건은 고유의 사물관할이 있는 것이 아니고 민사단독사건 중에서 소송목적의 값에 따라 특례로 처리하는 것뿐이므로 사안의 성질로 보아 간이한 절차로 빠르게 처리될 수 없는 사건은 민사소송법 34조 2항에 의하여 그 사건을 지방법원 및 지원의 합의부에 이송할 수 있다(대법원 1974. 7. 23. 자 74마71 결정). 이송된 이후에는 소액사건심판절차에 의하지 않고 통상의 소송절차에 의하여 처리된다.

또한 소액사건 중에서도 재정합의 대상사건의 요건(사무분담·사건배당예규 12조 1항 참조)에 해당되면 당연히 재정합의결정을 할 수 있다. 소액사건에 관하여 재정합의결정을 하여 합의부에서 심판을 하면 항소심판결은 고등법원에서 받게 되어 소액사건에 적용되는 상고이유 제한의 특례(소액 3조)가 적용되지 않을 수 있으므로, 선례적 가치가 있다거나 하급심판결이 서로 엇갈리는 소액사건으로서 대법원판례의 형성이 필요한 예외적 경우에는 재정

합의결정의 활용이 권장된다.

실무상 소액사건에서 전속관할위반이 주로 문제 되는 것은 ‘할부거래에 관한 법률’, ‘방문판매 등에 관한 법률’ 또는 ‘전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률’에 의하여 제소 당시 소비자 주소지가 전속관할로 되는 경우인데(할부거래에 관한 법률 44조, 방문판매 등에 관한 법률 53조, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 36조), 이러한 경우 모두 제소 당시 소비자 주소지 관할법원으로 이송함이 원칙적인 처리이다. 다만 공시송달로 진행될 사건은 전속관할규정이 적용되지 않으므로(위 각 규정의 단서), 이송하지 않고 그대로 처리하는 것이 타당하다.

소액사건의 항소심은 지방법원 합의부에서 관할한다(법조 32조 2항). 소액사건인 경우에는 앞서 본 바와 같이 변론병합에 의하여 소송목적의 값의 합산액이 3,000만 원을 초과하더라도 여전히 소액사건의 성질에 변함이 없다고 보므로, 병합된 각각의 사건이 모두 소액사건이라면 변론의 병합에 따라 그 소송목적의 값의 합산액이 얼마인지 가릴 것 없이 항소심관할은 지방법원 합의부가 된다.

위에서 설명한 이송결정이나 재정합의결정은 소액사건이 제1심에 계속 중인 경우에 한하는 것이고, 항소심에 계속 중인 경우에는 어떠한 이유에서라도 지방법원 합의부에 계속 중인 사건을 고등법원으로 이송하는 것은 직분관할에 위반되어 허용되지 않는다. 따라서 소액사건의 항소심에서 청구취지 확장에 의하여 소송목적의 값이 2억 원을 초과하더라도 사건을 고등법원으로 이송결정을 할 수 없으며, 이는 소액사건에만 국한된 것이 아니라 일반 민사단독사건의 경우에도 마찬가지이다.

3. 적용심급과 관련 법규

소액사건심판절차는 상고제한 규정(소액 3조)을 제외하고 제1심의 특별소송절차이다. 따라서 소액사건심판법은 제2심 이상의 심급에서는 적용되지

아니하며, 또한 소액사건심판법은 민사소송법의 특례를 규정한 것이므로, 소액사건심판법과 소액사건심판규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 민사소송법·민사소송규칙의 규율을 받는다(소액 2조 2항).

소액사건처리에 관한 대법원예규로서는 ‘소액사건 심판사무의 처리에 관한 예규’(개정 전: 소액사건심판에 관한 사무처리요령)가 제정되어 사무처리의 능률을 기하고 있다.

제3절 이행권고결정제도

1. 제도의 개요

이행권고결정이란 소액사건의 소가 제기된 경우에 법원이 소장부분이나 제소조서 등본을 첨부하여 피고에게 청구취지대로 이행할 것을 권고하는 결정으로서(소액 5조의3 1항), 변론에 의한 소송절차의 회부에 앞서 행하는 전치절차이다. 이는 지급명령과 화해권고결정제도(민소 225조 내지 232조)의 개념을 함께 반영하여 소액사건심판법에 도입한 것으로서, 소액사건의 간이한 처리와 당사자의 법정출석의 불편을 덜어 주고자 하는 입법목적에서 신설된 제도이다.

이 제도의 골자는 간이한 소액사건에 대하여 직권으로 이행권고결정을 한 후 이에 대하여 피고가 이의하지 않으면 곧바로 변론 없이 원고에게 집행권원을 부여하자는 것이며, 이행권고결정이 확정된 때에는 원칙적으로 별도의 집행문 부여 없이 이행권고결정서正本으로 강제집행을 할 수 있도록 강제집행상의 특례도 규정하였다. 다만 변론 없이 원고에게 집행권원을 부여함으로써 피고에게 발생할지도 모를 불측의 손해를 예방하기 위하여 청구이의의 사유에 제한을 두지 않은 점은 지급명령과 같다. 요컨대, 이행권고결정제도는 직권으로 지급명령을 발하는 것과 유사한 제도라고 할 수 있다.

무변론판결의 경우에도 변론을 열지 않아도 되는 장점이 있으나 여전히 선고기일의 통지와 선고절차가 반드시 필요한 반면 이행권고결정은 이러한 절차조차 요구되지 않으며, 나아가 위와 같은 강제집행상의 특례가 인정되므로, 다수의 사건을 정형적으로 처리하여야 하는 소액사건에서는 아래에서 설명하는 바와 같이 이행권고결정제도를 원칙으로 활용하고 있다. 다만 당사자가 이미 지급명령 등을 받아 두어 별도로 기판력이 있는 법원의 판단을 희망하는 취지를 명시한 경우에는 이행권고결정을 하는 것은 적절하지 않으며 위와 같이 무변론판결을 활용하거나 변론기일을 열어 판결절차에 의하여 처리함이 적절하다.

한편 법원조직법 개정으로 2016. 7. 1. 이후에 접수된 사건부터는 사법보좌관도 소액사건 이행권고결정 업무를 담당할 수 있게 되었다(법조 54조 2항 1호, 사법보좌관규 2조 1항 3의2호). 그 경우에도 사법보좌관에 의해 이행권고결정이 이루어진 이후에는 기록은 재판장에게 인계되어야 하고, 그 이후의 절차는 재판장에 의하여 진행된다.

2. 이행권고결정제도의 운영

가. 활용범위

(1) 원칙적 활용

법원은 소액사건의 소가 제기된 경우 결정으로 소장부분이나 제소조서 등본을 첨부하여 피고에게 원고가 구하는 청구취지대로 이행할 것을 권고할 수 있다(소액 5조의3 1항 본문). 소액사건심판법은 이 절차를 변론절차에 앞선 임의적 전치절차인 것으로 규정하고 있고 그 이행조항은 청구취지와 일치하도록 하였다.

이와 같이 이행권고결정의 활용 여부는 법원의 임의적 판단에 맡겨져 있으나, 이행권고결정제도의 취지를 살리기 위해서는 소장의 청구취지나 청구원인에 보정을 요하는 등의 특별한 오류가 없는 이상, 원칙적으로 이행권고

결정을 한 다음 이의신청이 있는 경우에만 변론절차로 심리하는 운영방식이 바람직하다고 하겠다.

따라서 이행권고결정을 할 것인지 여부를 판단하는 시점에서는 피고의 이의신청이 있을지 여부가 분명치 않으므로, 단지 피고의 이의가능성만을 기준으로 하여 이행권고 여부를 결정하는 운영방식은 피하여야 할 것이다.

또한 위와 같이 이행권고결정을 원칙적으로 활용하는 한 다투지 않는 사건은 이행권고결정에 의하여 종결될 것이므로, 무변론판결을 하는 경우는 거의 생각할 수 없다. 그리고 아래에서 보는 바와 같이 이행권고결정을 하지 않는 경우도 대부분 일반송달이 어려워 공시송달로 진행될 사건이어서 무변론판결을 할 수 없는 사유와 거의 일치하며(일부기각을 할 사정이 있어 이행권고결정에서 제외된 사건은 무변론판결의 대상이 될 여지가 있으나, 이러한 일부기각의 경우 일반 민사사건에서도 무변론판결을 하는 예는 거의 없는 것으로 보인다), 이행권고결정에 대하여 이의신청을 한 사건의 경우에는 피고가 원고의 주장 사실을 다투는 것으로 보기 때문에 역시 무변론판결이 불가능하다(소액 5조의4 5항 참조).

(2) 이행권고결정을 할 수 없는 경우

독촉절차나 조정절차에서 소송절차로 이행된 사건, 청구취지나 청구원인이 분명하지 아니한 사건, 그 밖에 이행권고를 하기에 적절하지 아니하다고 인정되는 사건에 대해서는 이행권고결정을 할 수 없다(소액 5조의3 1항 단서).

(가) 독촉절차 또는 조정절차에서 소송절차로 이행된 경우

지급명령에 대한 이의신청이 있는 경우나 지급명령이 송달불능되어 채권자가 소제기신청을 하거나 독촉법원이 소송절차회부결정을 한 경우, 조정이 성립되지 않아 소송절차로 이행된 경우에는 이행권고결정을 할 수 없고, 곧 바로 변론기일을 지정한다. 이러한 사건은 원고·피고 사이에 다툼이 있어서 변론을 거쳐 충실한 심리를 하여야 할 필요가 있거나 공시송달로 진행될 가능성이 있기 때문이다.

(나) 청구취지나 청구원인이 분명하지 아니한 경우

이행권고결정은 피고에게 청구취지대로 이행할 것을 권고하는 것이므로, 청구취지가 분명하지 않거나 소액사건에 해당하지 않는 청구를 내용으로 하는 사건이라면 이행권고결정을 할 수 없다. 이때는 바로 제1회 변론기일을 지정하여 변론기일에서 원고에게 필요한 보정명령을 발하는 방법으로 사건을 처리할 수도 있다. 그러나 이행권고결정제도의 운영 활성화를 위해서는 접수단계에서부터 원고에게 청구취지를 명확하게 하고 오류가 있을 경우에는 청구취지를 정확하게 보정하도록 안내하거나, 일단 접수단계를 거쳐 배당된 사건에 대해서는 원고에게 서면이나 전화 등의 방법으로 보정을 권고한 후, 적법하게 보정되면 그 보정된 바에 따라 이행권고결정을 하도록 하는 것이 바람직하다.

여러 명의 피고들에게 대여금 등을 청구하면서 청구취지에 ‘연대하여’, ‘공동하여’, ‘합동하여’ 등의 문구를 누락한 경우는 청구취지가 불명확한 경우에 해당되므로 먼저 원고에게 보정을 명한 후 보정이 이루어지면 이행권고결정을 하는 것이 타당하다.

그러나 청구원인에 다소 미흡한 점이 있거나 모순되는 듯한 주장이 있는 경우에도 청구취지를 특정하는 데 어려움이 없다면 일단은 이행권고결정을 하는 것이 바람직하다. 지나치게 사소한 법률요건에 매달려 이행권고결정을 하지 않으면 이 제도를 시행한 취지가 감소하게 될 것이기 때문이다.

청구원인이 불명확하여 자백간주에 의한 원고 전부승소판결을 할 수 없다고 인정되는 사건에 대하여는 이행권고결정을 하여서는 안 되고 변론기일을 지정하여 심리를 해야 할 것임은 물론이다. 그러나 이때에도 원고에게 청구원인을 명확히 하도록 보정명령을 발한 후 원고가 그 명령에 응하면 그에 따라 이행권고결정을 할 수 있다고 보아야 한다.

다만 청구원인 중 법률요건 사실의 사소한 부분에 관한 주장에 흠이 있는 경우, 예컨대 대여금 청구사건에 있어 약정이자율이나 지연손해금 비율 또

는 그 산정 기산일에 대한 주장이 다소 미흡하거나, 임금청구사건에 관하여 구체적인 노무제공 내역에 관한 주장이 미흡한 경우 등에는 위와 같은 보정 절차를 거치지 않고서도 이행권고결정을 하는 것도 고려해 볼 수 있다.

소장에 증거서류 등이 첨부되어 있지 않거나 첨부된 증거가 부족하다 하여 이행권고결정을 하지 않는 것도 타당하지 않으며, 청구취지 및 청구원인에서 주장된 내용만을 살펴 이행권고결정을 하면 된다.

(다) 이행권고를 하는 것이 적절하지 아니하다고 인정하는 경우

이행권고결정은 발송송달이나 공시송달에 의한 방법으로 피고에게 송달할 수 없기 때문에(소액 5조의3 3항), 이행권고결정 당시부터 피고에 대한 공시 송달 신청이 있거나, 피고에 대한 소송서류 송달이 어렵다는 취지의 소명이 소장이나 그 밖의 서면에 기재되어 있는 사건은 이행권고결정을 하기에 적합하지 않다.

손해배상사건은 대체로 당사자 사이에 다툼이 있을 것이 예상되므로 이행권고결정을 하기에 적절하지 않다. 그러나 사안에 따라서는, 예컨대 피고가 재산범죄로 형사처벌까지 받은 불법행위를 이유로 하는 손해배상 청구사건 등은 피고가 다투지 않는 경우도 많을 것이므로 이러한 사건에 대해서는 이행권고결정을 하여도 무방하다.

인지액이 부족하여 인지보정명령을 발하였으나 원고가 이에 응하지 않은 경우는 이행권고결정을 할 수 없는 때에 해당하나, 이는 이행권고결정제도에만 국한된 문제는 아니다. 위와 같은 경우에도 인지보정 등에 의해 그 흠을 치유할 수 있도록 함으로써 이행권고결정을 할 수 있다.

이행권고결정은 청구취지대로 법원이 피고에게 이행할 것을 권고하는 것이므로 원고 전부승소판결을 할 수 있는 사건에 한하여 할 수 있다. 따라서 청구취지 중 지연손해금의 일부를 기각하여야 하는 경우에 종래 지급명령의 경우처럼 일부 각하를 할 수 없다. 다만 이 경우 원고로 하여금 청구취지를 감축하는 등의 조치를 취하도록 권유하여 소장이 보정된 경우에는 감축된

청구취지로 이행권고결정을 할 수 있다.

나. 이행권고결정의 시기

이행권고결정을 할 것인지 여부에 대하여 가능한 빠른 시일 내에 판단함으로써, 이행권고결정제도를 활성화하고 원고로 하여금 신속히 집행권원을 얻을 수 있도록 해야 한다. 이는 근본적으로 이행권고결정이 직권으로 지급명령을 발하는 것과 유사하므로, 지급명령 사건의 처리와 같이 이행권고결정의 요건을 충족하는 경우 신속하게 피고에 대하여 이행권고결정서 등본을 송달할 수 있도록 한 것이다.

따라서 참여사무관은 사건이 배당되는 즉시 이행권고결정서를 만들어 담당법관 또는 사법보좌관에게 기록을 보내고, 담당법관 또는 사법보좌관은 지체 없이 기록을 검토하여 이행권고결정을 할 요건을 갖추었다고 판단되면 즉시 이행권고결정을 하여야 한다(소액예규 5조 1항). 이렇듯 지체 없이 이행권고결정을 하게 한 이유는 피고가 이의신청을 하는 경우에는 종전보다 소송이 지체될 소지가 있기 때문이다.

한편 참여사무관은 독촉이의사건·조정이의사건·피고의 소재불명을 이유로 공시송달이 신청된 사건 등 이행권고결정을 할 수 없는 사건을 가능한 한 신속히 분류하여 무용하게 이행권고결정서를 만들지 말고, 곧바로 소장부분을 피고에게 송달하는 등 변론절차를 준비하여야 함에 유의하여야 한다.

제35장

소액
사건
심판
절차

다. 이행권고결정서의 작성

(1) 총 설

이행권고결정에는 당사자, 법정대리인, 청구의 취지와 원인 및 이행조항을 적고 피고가 이의신청을 할 수 있음과 이행권고결정의 효력의 취지를 덧붙여 적어야 하고, 소장을 첨부하여야 한다(소액 5조의3 2항). 이행권고결정서는 위와 같은 필수적 기재사항이 부동문자로 인쇄된 표지[전산양식 A2412]

에 원고가 제출한 소장부분을 첨부하는 방식으로 작성한다. 이행권고결정서에 첨부되는 소장부분으로 사용하기 위해 원고로부터 원고와 피고의 수에 1을 더한 숫자만큼의 소장부분을 제출받아야 한다(소액규 3조의2). 그러므로 원고가 제출하는 소장부분은 이행권고결정서의 원본용, 피고에게 송달하는 등본용, 확정 후 원고에게 송달하는 정본용 등으로 사용된다.

이행권고결정서 표지 뒤에 첨부된 소장부분도 그 표지와 함께 일체로서 이행권고결정의 내용을 이룬다고 할 것이므로 재판서인 이행권고결정서 표지 및 그에 첨부된 소장부분에 모두 판사 또는 사법보좌관이 간인하여야 한다. 그러나 그 간인은 천공방식으로 갈음하거나 재판사무시스템에 의하여 출력할 경우에는 법원사무관리규칙 12조 3항의 규정에 따른 발급번호 기재 방식으로 갈음할 수 있다(재판서정본예규 3조 1항, 2항).

이행권고결정서의 원본, 정본, 등본에는 소장부분에 첨부된 증거서류 기타 첨부서류를 첨부할 필요가 없다(소액예규 5조 4항).

(2) 당사자의 표시

당사자의 표시는 그 이름만을 표시하는데, 소장에 기재된 당사자의 이름과 이행권고결정서의 표지에 표시된 당사자의 이름이 다르지 않도록 유의하여야 한다. 법인인 경우의 대표자의 표시는 법인의 이름 옆 괄호 안에 기재한다.

이행권고결정[전산양식 A2412] 양식에 따르면 당사자의 주소는 “별지 기재와 같다.”라고 표시하여 소장에 기재된 원고와 피고의 주소를 인용하고 있다.

다만 이 주소기재 방식에서는 피고에게 이행권고결정서 등본이 송달불능되어 주소보정명령이 발하여지고, 이에 따라 원고가 피고의 주소지를 보정한 경우에 이행권고결정서 원본에 첨부된 소장부분의 피고 주소지를 경정할 필요가 있는지 여부가 문제될 수 있으나, 이 경우 주소보정과 함께 곧바로 피고 주소를 바로 경정할 필요는 없고, 보정된 주소로 송달되어 이행권고결정이 확정된 상태에서 경정 여부를 검토하는 것으로 충분하다. 보정된 주소

가 송달가능한 주소인지 여부가 확실하지 않으며, 강제집행단계에 이르러 이행권고결정을 경정해야 하는 경우가 생길 수 있고 이로 인해 이미 피고의 주소보정을 한 원고가 또다시 이행권고결정 경정신청을 하여야 하는 경우도 발생할 수도 있기 때문이다. 결국 원고의 편의와 사무처리의 편의를 적절하게 비교하여 처리해야 한다.

[전산양식 A2412] 이행권고결정

○ ○ 법 원

이행권고결정

사 건 20○○가소

원 고 ○○○

주소 별지 기재와 같다.

피 고 ○○○ 20 . . . 송달, 20 . . . 확정 ㉠

주소 별지 기재와 같다.

청구취지와 원인 별지 기재와 같다.

소액사건심판법 제5조의3 제1항에 따라 다음과 같이 이행할 것을 권고한다.

이 행 조 항

1. 피고는 원고에게 별지 청구취지 제1항의 금액을 지급하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

20○○. ○. ○.

판사 ○ ○ ○ ㉠

- ※ 1. 이행권고결정은 소장의 청구취지나 청구원인에 특별한 오류가 없는 이상 원고의 주장만을 근거로 한 것입니다. 피고가 이행권고결정을 송달받은 날부터 2주일 이내에 서면으로 이의신청을 하지 아니한 때에는 이행권고결정은 확정된 판결과 같은 효력이 있습니다.
2. 피고가 이의신청을 하는 경우에는 이의신청서와 별도로 답변서를 작성하여 제출하여야 합니다.(자세한 내용은 '소액사건 소송절차 안내' 참조)

(3) 이행권고결정의 경정

이행권고결정에 잘못된 기재나 계산착오 등이 있음을 발견하면 판결경정과 같이 이행권고결정을 경정하는 결정을 하면 된다. 예컨대 이행권고결정서 양식에 따르면 이행조항의 주문 제1항은 “피고는 원고에게 별지 청구취지 제1항의 금액을 지급하라.”라고 되어 있으나 이행권고결정서 표지에 첨부된 소장부분의 청구취지 제1항뿐만 아니라 제2항도 금원을 지급할 것을 구하는 문언이 있는 때가 이에 해당한다. 이행권고결정을 한 이후에 이를 발견하였으면, 이행조항의 주문 제1항의 ‘별지 청구취지 제1항의 금액을’이라고 된 부분을 ‘별지 청구취지 제1항 및 제2항의 금액을’이라고 경정하는 결정을 하는 등으로 적절하게 이행권고결정에 대한 경정결정을 하면 된다. 실무에서는 등본송달 전이라면 이행권고결정서 원본에 그 사항을 삽입하여 정정 취지를 기재한 후 판사가 날인하는 방식도 활용하고 있는데, 이 경우에도 당사자에게 송달할 등본이나 정본이 정정 전 원본의 내용으로 작성되어 송달되는 예가 없도록 주의를 요한다.

라. 이행권고결정서 등본의 송달

(1) 이행권고결정서의 송달방법

가) 등본송달

이행권고결정의 송달은 그 결정서 등본을 피고에게 송달하는 방법으로 한다(소액 5조의3 3항 본문). 이 점이 채무자에게도 정본을 송달하는 지급명령과 다르다. 이행권고결정이 있는 후, 즉 이행권고결정서 원본이 작성된 후에 한하여 그 원본에 따라 등본을 작성해야 함은 두말할 나위도 없다. 금융기관에서 많은 사건을 접수하다보면 간혹 다른 사건의 소장부분이 제출되는 경우가 있으므로 등본을 작성할 때에는 등본에 첨부하는 소장부분이 소장이나 원본에 첨부된 소장부분과 동일한 것인지 주의할 필요가 있다.

이러한 이행권고결정서의 등본 송달은 피고에 대한 최초의 송달이므로 이

때 소액사건용 소송절차안내서[전산양식 A2422]도 같이 송달하여야 한다. 외국인에게는 외국어로 된 소송절차안내서[전산양식 A2422-1 내지 A2422-20]를 송달하여야 한다. 물론 이행권고결정을 하지 않는 사건에서는 최초의 변론기일통지서 등 피고에 대한 첫 송달을 실시할 때 소송절차안내서를 보내게 된다.

사법보좌관에 의한 이행권고결정 이후에는 그 결정서 등본의 송달 여부에 관계없이 재판장에게 기록이 인계되어야 함은 앞에서 본 바와 같다.

(4) 송달방법 — 공시송달 및 발송송달 불가

보충송달이나 유치송달을 할 수 없을 때 하는 발송송달(민소 187조)이나, 피고의 주소·거소 기타 송달할 장소를 알 수 없을 경우 등에 하는 공시송달(194조 내지 196조)의 방법으로는 이행권고결정서 등본을 송달할 수 없다(소액 5조의3 3항). 법원은 위와 같은 발송송달이나 공시송달에 의하지 않고는 피고에게 이행권고결정서 등본을 송달할 수 없다고 판단되면 지체 없이 변론기일을 지정하여야 한다(4항).

따라서 원고가 소장 제출 시부터 피고에 대한 주민등록말소자초본을 제출하는 등으로 공시송달신청을 해 온 경우 그 공시송달신청의 적법 여부를 살펴 피고에게 공시송달을 해야 할 사건이라고 판단되면 처음부터 이행권고결정을 하지 않아야 불필요한 사건처리 지연을 방지할 수 있다.

(2) 이행권고결정서 등본 송달불능시의 처리

(가) 주소보정

이행권고결정서 등본이 피고에게 송달불능되면 원고에게 피고의 주소를 보정할 것을 명하여야 한다. 재판장의 보정명령 양식은 [전산양식 A2413]을, 재판장의 명을 받은 참여사무관의 보정명령 양식은 [전산양식 A2413-1]을 사용한다.

주소보정명령에 응하지 아니하는 경우에는 소장을 각하할 수밖에 없다(소액 2조 2항, 민소 255조 2항, 254조 1항, 2항). 이때에도 이행권고결정은 피고

에게 송달되지 않아 효력을 발생하지 않고 있으므로 이행권고결정을 취소하는 등의 조치는 필요 없다.

원고가 주소보정을 하면 보정된 주소로 다시 송달하는데, 전술한 바와 같이 이때는 이행권고결정서의 원본에 첨부된 소장부분의 피고 주소지를 경정할 필요는 없다.

이행권고결정 단계의 주소보정과 관련하여서는, 이행권고결정에 의한 종결만을 고집하여 당사자에게 무의미한 주소보정을 반복시키거나 보정조치를 간과하여 사건이 이 단계에서 방치됨으로써, 신속한 처리가 요망되는 소액사건에서 오히려 절차지연이 초래되는 사례가 발생하지 않도록 효율적 절차관리가 요망된다.

따라서 이행권고결정서의 등본이 송달불능된 사건에서 아무런 절차진행 없이 방치된 사건이 없는지 정기적으로 점검하고, 당사자에게 주소보정을 명하는 경우에도 보정서의 작성방법이나 효율적인 송달방법에 관하여 적극적으로 안내함으로써 이행권고결정 단계에서 효율적이고 신속한 절차진행이 이루어지도록 노력해야 한다(소액예규 6조 3항).

(4) 변론기일지정신청

주소보정명령을 받은 원고는 발송송달이나 공시송달에 의하지 않고는 송달할 방법이 없음을 소명하여 변론기일지정신청을 할 수 있고(신청서에 인지를 붙일 필요가 없다), 이 경우 법원은 지체 없이 변론기일을 지정하여 변론절차로 사건을 처리하여야 한다(소액 5조의3 4항, 소액규 3조의3).

그러나 원고가 아무런 소명자료도 제출하지 않은 채 공시송달 신청 및 변론기일 지정신청을 한 경우에는 변론기일을 지정하기보다는 새로이 주소보정명령을 발하여 그에 불응하는 경우 소장을 각하하여야 한다.

반면 이행권고결정이 있는 사건에 대하여 주소보정 과정에서 피고에게 공시송달을 하여야 할 사정이 나타나는 경우에는 원고로 하여금 최근에 발급받은 피고의 주민등록초본을 제출하게 하여 그곳에 주민등록말소자로 되어 있

거나, 그 주민등록초본에 기재된 피고의 주소지로 집행관이나 법원경위에 의한 송달을 신청하도록 유도하여 폐문부재나 수취인부재 이외의 사유로 송달 불능보고서가 작성되어 오면 변론기일을 지정하고 공시송달로 변론기일을 진행한 다음 판결을 선고함으로써 신속히 사건을 처리하는 것이 바람직하다.

(다) 소송이송의 문제

이행권고결정을 하기에 앞서 다른 법원의 관할에 해당하는 사건인 점이 밝혀지면 이행권고결정을 하지 않고 관할법원에 이송해야 함은 물론이다.

이행권고결정을 하였으나, 그 이행권고결정서 등본이 피고에게 송달되지 아니하여 원고에게 주소보정을 명한 결과 다른 법원 관할에 속하는 주소로 보정을 해 온 경우는 이행권고결정서 등본을 송달하지 않고, 바로 보정된 주소지 등에 의해 관할 있는 법원으로 이송하는 것이 적절하다.

이송을 받은 법원은 새로이 이행권고결정을 하거나 바로 변론기일을 지정하여 판결로 소송을 종결시킬 수도 있다. 그러나 이송 전 법원에서 한 이행권고결정서 등본을 이송받은 법원에서 송달할 수는 없다.

마. 이행권고결정서 정본의 송달

이행권고결정서의 등본이 피고에게 송달되어 확정되면 그 결정서 정본을 원고에게 송달하여야 한다(소액 5조의7 2항). 법원사무관등은 이행권고결정이 확정되면 이행권고결정서 뒤에 확정된 당사자의 이름과 확정 당시의 주소 및 피고에 대한 이행권고결정 등본의 송달일자과 이행권고결정의 확정일자를 기재한 서면을 첨부하는 방식으로 정본을 작성하여 바로 원고에게 송달한다(소액예규 5조 3항). 송달일자과 확정일자를 기재하는 것은 이행권고결정에 따른 강제집행이 집행문을 부여받을 필요 없이 이행권고결정서 정본에 의하여 행하기 때문이다(소액 5조의8 1항 본문).

3. 이행권고결정에 대한 이의신청

가. 이의신청

피고는 이행권고결정서의 등본을 송달 받은 날부터 2주일 이내에 서면으로 이의신청을 할 수 있고, 또한 그 등본이 송달되기 전에도 이의신청을 할 수 있다(소액 5조의4 1항, 2항). 사법보좌관에 의한 이행권고결정에 대한 이의신청도 마찬가지이다(사법보좌관규 3조 1의2호). 피고의 이의신청이 있으면 법원은 지체 없이 변론기일을 지정하여야 한다(소액 5조의4 3항). 이때에는 피고에게 다시 소장부분을 송달할 필요는 없다. 이행권고결정서 등본이 송달된 때에 소장부분이나 제소조서등본이 송달된 것으로 간주되기 때문이다(6조 단서).

또한 피고가 구체적인 이의사유를 기재하지 않더라도 원고의 주장사실을 다룬 것으로 본다(소액 5조의4 5항).

(1) 이의신청권자

이행권고결정에 대한 이의신청권자는 원칙적으로 피고이다. 그러나 피고의 보조참가인이 보조참가신청과 동시에 이의신청을 한 경우도 적법한 이의신청이 된다. 이행권고결정서 등본이 피고에게 송달되고 난 후 소송목적물을 양수한 승계인이 승계참가신청을 하면서 동시에 이행권고결정에 이의신청을 하는 것도 가능하다고 본다. 피고의 상속인 등 소송목적물의 포괄승계인도 소송수계신청을 하면서 이행권고결정에 이의신청을 할 수 있다.

이의신청권이 없는 사람의 이의신청은 부적법하므로 결정으로 각하하여야 한다(소액 5조의5 1항).

(2) 이의신청기간

이의신청기간은 이행권고결정서 등본을 송달받은 날부터 2주일 내의 기간이나, 그 등본이 송달되기 전에도 할 수 있다. 위 기간은 불변기간이므로(소액 5조의4 2항), '부득이한 사유'로 인하여 이의신청기간을 준수하지 못한 경우 그 사유가 없어진 후 2주일 이내(다만 그 사유가 없어질 당시 외국에 있는

피고는 30일 이내)에 서면으로 이의신청을 추후보완하는 것이 허용된다(5조의 6 1항). 위 ‘부득이한 사유’는 민사소송법 173조의 ‘피고가 책임질 수 없는 사유’보다 다소 완화된 추후보완요건이라고 설명되고 있다.

이의의 적법한 추후보완신청이 있으면 재심 또는 상소의 추후보완신청에 의한 집행정지 제도(민소 500조)가 준용된다(소액 5조의 6 5항).

(3) 일부에 대한 이의신청 불가

이행권고결정의 일부만에 대한 이의신청이 있으면 이행권고결정의 전부에 대해 이의가 있는 것으로 보아 변론기일을 지정하여 심리하여야 한다. 이 점에서 채무자가 일부에 대해 이의신청을 한 때에도 그 이의의 범위 안에서 그 효력을 잃도록 하는 지급명령제도와 차이가 있다.

공동피고들 중 일부의 피고만이 이의신청서를 제출한 경우 이의하지 않은 나머지 피고들에 대한 이행권고결정은 확정된다.

(4) 이의신청서의 처리

이행권고결정에 대한 이의신청서에는 인지를 붙일 필요가 없다. 반드시 이의라는 문구가 표시되지 않았다고 하더라도 이행권고결정에 불복하는 취지만 명시되어 있으면 족하고, 불복의 이유나 방어방법까지 표시할 필요는 없다. 그러므로 예컨대 피고가 답변서를 제출하거나 반소장을 제출한다고 하여도 불복의 취지가 나타나 있는 한 적법한 이의신청이 있는 것으로 보아야 한다.

이행권고결정에 대한 이의신청서가 접수되면 참여사무관은 문서전명부에 등재하고 이를 소액사건 기록에 가철하며 기록표지 좌측 상단에 그 취지를 주서하여야 한다(소액예규 7조 1항).

이의신청서에 부인·항변 등의 방어방법에 관한 기재가 있는 경우에는 준비서면의 성격도 겸한다고 할 것이므로 원고에게 송달하여야 한다. 이 경우 별도로 이의신청서를 송달하지 않고 변론기일통지서를 송달할 때 같이 송달해도 된다.

나. 이의신청의 각하

법원은 이의신청이 적법하지 아니하다고 인정하는 경우에는 그 흠을 보정할 수 없으면 결정으로 이를 각하하여야 한다(소액 5조의5 1항). 이의신청기간 경과 후의 이의신청이나 이의신청권이 없는 제3자에 의한 이의신청 등이 이에 해당한다(이의신청기간 경과로 인한 각하결정에 관하여는 [전산양식 A2415] 참조).

이러한 각하결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다(소액 5조의5 2항). 즉시항고에 대하여 항고의 이유가 있다고 판단하면 항고법원에 기록을 송부하지 않고 이의신청 각하결정을 취소한 다음(민소 446조), 변론기일을 지정하여 심리하여야 한다.

다. 이의신청의 취하

이의신청을 한 피고는 제1심판결이 선고되기 전까지 이의신청을 취하할 수 있는데(소액 5조의4 4항), 이때 원고의 동의를 받을 필요는 없다. 따라서 피고가 이의신청을 취하하면 이행권고결정이 확정된다. 조정을 갈음하는 결정 또는 화해권고결정에 이의를 한 당사자가 이의신청을 취하하려면 상대방의 동의를 얻어야 하는 점과 비교된다(민조 34조 3항, 민소 228조 1항 참조).

피고가 이의신청을 취하한 경우 법원사무관등은 이행권고결정서 원본의 피고 성명 옆에 이행권고결정서 등본의 송달일자과 이행권고결정의 확정일자를 부기하여 날인한 후, 이행권고결정서 정본을 원고에게 송달한다(소액예규 7조 3항).

라. 이의신청 사건의 처리

적법한 이의신청이 있으면 법원은 지체 없이 변론기일을 지정하여야 한다(소액 5조의4 3항). 다만 이때에도 공동피고들 사이에서 송달 여부나 송달시기에 따른 이의신청기간의 차이로 후에 일괄적으로 기일을 지정하는 것이

효율적인 경우도 있을 것이다. 또한 공동피고들 중 일부의 피고만이 적법한 기간 내에 이의신청을 하고 나머지 피고에 대해서는 이행권고결정이 확정되었다면, 이의신청을 한 피고에 대해서만 변론기일을 지정하여 통지하여야 함은 물론이다.

최초의 변론기일통지서 양식은 [전산양식 A2417]로 정하여져 있다.

4. 이행권고결정의 효력

가. 이행권고결정의 확정과 효력

이행권고결정은 다음 중 어느 하나에 해당되면 확정되고, 확정판결과 같은 효력을 가진다(소액 5조의7 1항).

- ① 피고가 이행권고결정서 등본을 송달받은 날부터 2주일 내에 이의신청을 하지 아니한 경우
- ② 이의신청에 대한 각하결정이 확정된 경우
- ③ 이의신청이 취하된 경우

여기서 ‘확정판결과 같은 효력’은 기판력을 제외한 나머지 효력인 집행력 및 법률요건적 효력 등의 부수적 효력을 말하는 것이고, 기판력까지 인정하는 것은 아니다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2006다34190 판결). 확정된 이행권고결정은 확정판결과 동일한 효력이 있으므로 이행권고결정으로 확정된 금전 등의 지급청구권은 민법 165조 2항의 ‘기타 판결과 동일한 효력이 있는 것에 의하여 확정된 채권’에 해당하여 그 채권은 이행권고결정의 확정일로부터 기산하여 10년의 소멸시효가 적용된다. 이행권고결정의 이행조항에 원금에 대하여 소장부분 송달일 다음 날부터 판결선고일까지 연 5%, 그다음 날부터 완제일까지 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라는 취지로 기재되어 있는 경우, 위 이행조항의 ‘판결선고일’의 의미는 이행권고결정의 고지일인 ‘이행권고결정서 등본의 송달일’로 보아야 한다(대법원 2013. 6. 10. 자 2013그52 결정).

나. 확정된 이행권고결정의 효력을 다투는 방법

기판력을 가지지 아니하는 확정된 이행권고결정에 재심사유에 해당하는 하자가 있다고 하더라도 이를 이유로 민사소송법 461조가 정한 준재심의 소를 제기할 수 없고, 청구이의의 소를 제기하거나 또는 전체로서의 강제집행이 이미 완료된 경우에는 부당이득반환청구의 소 등을 제기할 수 있을 뿐이다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2006다34190 판결). 확정된 이행권고결정서 정본상의 청구권이 양도되어 대항요건을 갖추었지만 양수인이 승계집행문을 부여받지 아니한 경우에도 양도인에 대한 기존 집행권원의 집행력이 당연히 소멸되는 것은 아니므로 이때 양도인을 상대로 청구이의의 소를 제기할 수 있다(대법원 2013. 1. 10. 선고 2012다86864 판결). 반면, 확정된 이행권고결정서 정본상의 청구권이 양도되어 대항요건을 갖추고 양수인이 승계집행문을 부여받은 경우에는 집행채권자는 양수인으로 확정되는 것이므로, 양도인을 상대로 제기한 청구이의의 소는 피고적격이 없는 자를 상대로 한 소이거나 이미 집행력이 소멸한 집행권원의 집행력 배제를 구하는 것으로 권리보호의 이익이 없어 부적법하고, 양도인이 집행력이 소멸한 이행권고결정서 정본에 기하여 강제집행절차에 나아간 경우 채무자는 집행이의의 방법(민집 16조)으로 다툴 수 있다(대법원 2008. 2. 1. 선고 2005다23889 판결).

다. 이행권고결정의 효력상실

확정되지 않은 이행권고결정은 제1심법원에서 판결이 선고되면 그 효력을 잃는다(소액 5조의7 3항). 따라서 제1심판결 선고 후에는 이의신청기간의 경과로 인한 이행권고결정의 확정 문제는 발생하지 않으며, 전술한 바와 같이 이행권고결정에 대한 이의신청 취하도 불가능하다.

5. 이행권고결정 후의 사정변경

가. 소의 취하

(1) 이행권고결정서 등본 송달 전의 소취하

이행권고결정이 있는 후 피고에게 그 등본이 송달되기 전에 소취하가 있으면 그대로 사건이 종결된다. 따라서 피고에게 이행권고결정서 등본을 송달하여서는 아니 되고, 소장부분이 송달되기 전이므로 소취하서 부분도 피고에게 송달할 필요가 없다(민소 266조 4항).

(2) 이행권고결정 확정 후의 소취하

이행권고결정서 등본이 피고에게 적법하게 송달되고 피고의 이의신청이 없어 확정된 후의 소취하는 판결확정 후의 소취하와 같이 그 효력을 인정할 수 없는 소송법상으로 무의미한 행위가 될 것이다. 따라서 특단의 사정이 없는 한 원고에게 이행권고결정서 정본의 송달을 실시하여야 한다.

(3) 이행권고결정서 등본의 송달 후 확정 전의 소취하

원고는 피고가 본안에 관한 답변서 내지 준비서면을 제출하는 등으로 응소하기 전까지는 피고의 동의 없이 소를 취하할 수 있다(민소 266조 1항, 2항). 따라서 이행권고결정서 등본이 피고에게 송달된 후 피고의 이행권고결정에 대한 이의신청이나 본안에 관한 답변서 제출 등의 응소행위가 있기 이전에 소취하서가 접수되면 이행권고결정은 당연히 그 효력을 발생하지 못하고 그 사건은 종결된다고 해야 한다. 그러나 이때 이행권고결정서 등본이 피고에게 송달된 이상 소취하서 부분은 피고에게 송달해 주어야 한다(4항). 소취하서 접수 후 이행권고결정에 대한 피고의 이의신청이 있다고 하여도 피고가 이의할 만한 대상이 없다고 할 것이므로, 변론기일을 지정할 필요 없이 사건을 종결처리하면 된다.

이행권고결정서 등본이 피고에게 송달된 후 이의신청기간 내에 피고의 이의신청이 있는 다음 소취하를 하려면 피고의 동의가 있거나 동의간주가 되어야 한다고 볼 것이다(민소 266조 2항, 6항). 따라서 이 경우 소취하서 부분

을 먼저 피고에게 송달하고 피고의 동의가 있거나 동의간주가 된 때에는 소취하로 사건이 종결된 것으로 처리하며, 피고가 부동의하면 변론기일을 지정하여 심리하면 된다.

나. 청구의 변경

소액사건에서의 소송목적물은 금전 기타 대체물이므로, 청구의 변경은 주로 청구취지의 감축이나 확장의 형태로 나타나게 된다.

(1) 이행권고결정서 등본 송달 전의 청구변경

이행권고결정이 있는 후 그 등본이 피고에게 송달되기 전에 청구취지감축신청서(소의 일부취하서)나 청구취지확장신청서가 접수되면 그 변경된 청구취지에 기하여 새로이 이행권고결정을 하면 된다. 이때 종전에 발령된 이행권고결정은 아직 피고에게 송달되기 전이어서 그 효력이 없다.

그러나 이처럼 이행권고결정 후 청구취지감축이나 청구취지확장이 있을 때 이미 발령된 이행권고결정을 경정하는 것으로 처리할 수는 없다. 판결이나 결정의 경정은 잘못된 계산이나 기재, 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있음이 분명한 때에 한하여 허용되기 때문이다.

(2) 이행권고결정서 등본 송달 후 그 확정 전의 청구변경

일단 이행권고결정이 있고 그 등본이 피고에게 송달되고 난 후 이의신청기간 내에 청구취지감축이나 청구취지확장이 있는 경우는 문제이다. 이때 이행권고결정에 대한 경정결정의 방법으로 처리할 수 없음은 분명하다.

이러한 경우 종전의 이행권고결정과 외관상 중복되어 존재하는 새로운 이행권고결정을 하는 것은 부적절할 뿐만 아니라, 두 가지 서로 다른 이행권고결정의 효력이 상충되는 문제도 있으므로, 변론기일을 지정하여 처리하는 것이 바람직하다.

(3) 이행권고결정 확정 후의 청구변경

이행권고결정이 피고에게 송달된 후 적법한 이의신청이 없거나, 이의신청

각하결정이 확정되거나, 이의신청이 취하됨으로써 이행권고결정이 확정된 후에는 청구를 감축하거나 확장할 수 없는 것이 원칙이다.

(4) 소액사건의 범위를 초과하는 청구변경

이행권고결정서 등본이 피고에게 송달된 후 확정되기 전에 원고가 청구취지를 확장하거나 변경하여 중액단독사건이나 합의부사건으로 된 경우에는 재배당이나 이송절차를 밟아 일반단독판사나 합의부에서 심리하도록 한다.

다. 피고의 경정

이행권고결정을 한 사건에 대하여 원고가 피고를 잘못 지정하였음을 이유로 피고경정신청을 한 경우의 처리문제는 역시 이행권고결정서 등본이 피고에게 송달되었는지 여부에 따라 나누어 살펴보아야 할 것이다.

(1) 이행권고결정서 등본 송달 전인 경우

이행권고결정서 등본이 피고에게 송달되기 전이라면 피고를 경정하는 데 특별한 문제가 없고, 피고경정신청에 대한 허부의 재판을 하여 그 결과에 따라 처리하면 될 것이다. 즉 경정을 허가한다면 새로운 피고에 대하여 이행권고결정서 등본을 송달하거나 변론기일을 지정하여 심리하면 될 것이고, 종전의 피고에게는 소취하에 준하여 특별한 조치를 취할 필요가 없다.

새로운 피고에 대하여 이행권고결정서 등본을 송달하는 방법으로는 새로운 이행권고결정을 하여 그 등본과 피고경정결정서 정본을 함께 송달하여 주는 방법과 종전의 피고에 대한 이행권고결정서 등본에 피고경정결정서 정본을 첨부하여 송달하는 방법을 생각할 수 있는데, 실제 피고가 누구인지 혼란을 일으키지 않도록 하기 위해서는 경정된 피고에 대해 새로이 이행권고결정서 등본을 작성하여 송달하는 전자의 방식이 보다 바람직하다.

경정을 불허하는 경우에는 원고로부터의 소취하가 없는 한 종전 피고에 대하여 절차를 속개하여야 한다.

(2) 이행권고결정서 등본 송달 후인 경우

이미 이행권고결정을 하여 종전의 피고에게 송달된 경우에는 이행권고결정이 확정되기 이전에 피고의 경정이 허용되는지 여부에 관하여 견해의 대립이 있을 수 있으나 원고의 신청이 아닌 법원의 판단에 의해 이행권고결정이 이루어지는 점, 이행권고결정이 있었으나 아직 송달을 실시하지 않은 경우에 피고의 경정이 허용되는 것과의 균형상 적극적으로 해석함이 타당하다.

따라서 새로운 피고에 대하여 경정허가를 한 때에는 피고의 경정이 종전의 피고에 대한 소를 취하하는 실질을 가지고 있으므로(민소 261조 4항), 이행권고결정이 종전의 피고에게 송달되었다고 할지라도 그에 대한 이의신청기간이 경과되지 아니하여 아직 확정되기 전이라면 소취하에 준하여 처리하면 된다. 즉 종전의 피고에 대하여는 이행권고결정의 효력은 발생하지 않으며, 경정 후의 새로운 피고에 대하여 이행권고결정이나 변론기일의 지정에 의한 심리 여부를 결정하면 될 것이고, 종전의 피고에게 피고경정신청서 및 경정허가결정서를 송달하여야 한다. 물론 경정신청이 불허된 때에는 종전의 피고에 대한 절차는 그대로 진행된다.

(3) 그 밖의 피고의 경정

종전의 피고에 대해 이행권고결정서 등본이 송달되어 그에 대한 이의신청기간이 경과됨으로써 그 이행권고결정이 확정된 후에는 피고의 경정이 허용되지 않는다. 그러므로 원고는 별도로 새로운 피고를 상대로 소장을 제출해야 한다. 이행권고결정에 대해 피고의 적법한 이의가 있어 변론절차로 이행된 후 변론종결 이전에 피고를 경정하는 것은 물론 가능하다.

라. 당사자표시정정신청

이행권고결정서 등본이 피고에게 송달되기 전이라면 이행권고결정서 원본 및 등본에 당사자를 정정하여 송달하고, 송달되었으면 판결의 경정과 같은 방식으로 이행권고결정에 대한 경정결정을 하여 송달하여 준다.

마. 소송수계신청

(1) 이행권고결정서 등본 송달 전인 경우

소송계속 전 소송절차의 중단이나 이를 해소하기 위한 소송수계신청은 있을 수 없다. 그러므로 소장부분에 해당하는 이행권고결정서 등본이 피고에게 송달되기 전 회생채무자의 관리인, 법인인 회사의 합병 후 회사, 사망한 원고의 상속인 등에 의해 원고 측의 소송수계신청이 있거나 피고 측에 대해 소송수계신청이 있다고 하더라도 당사자표시정정을 신청하는 것으로 보아 처리하면 된다.

(2) 이행권고결정서 등본 송달 후 확정 전인 경우

이행권고결정서 등본 송달 후 확정 전인 때에 소송수계신청이 있어 그것이 적법하다고 인정될 때의 업무처리방법으로는, ① 이행권고결정을 정정하여 다시 송달하는 방법, ② 이행권고결정 경정결정을 하는 방법, ③ 변론기일을 열어 판결로 선고하는 방법 등을 생각할 수 있으나, 변론기일을 지정하여 판결로 처리하는 것이 무난하다.

(3) 이행권고결정 확정 후인 경우

이행권고결정서 등본이 피고에게 송달되고 난 후 적법한 이의신청이 없어 확정된 후에 소송수계신청서라는 명칭의 서류가 접수되었다고 하더라도 그에 대해 별도의 조치를 취할 필요는 없는 것으로 보인다. 오히려 승계집행문을 신청하는 취지인지를 소명하게 하여 승계집행문을 부여받도록 하는 것이 타당한 업무처리이다.

6. 이행권고결정에 기초한 강제집행의 특례

가. 집행문 불필요

이행권고결정에 따른 강제집행은 집행문을 부여받을 필요 없이 이행권고결정서 정본에 의하여 행한다(소액 5조의8 1항 본문). 이행권고결정이 확정된 다음에 원고에게 정본을 송달하도록 하고 있으므로, 집행문을 따로 부여하

지 않더라도 그 이행권고결정서 정본이 집행력이 있는 것인지 여부에 관하여 집행기관이 오해할 여지가 없기 때문이다.

다만 이행권고결정의 집행에 조건을 붙인 경우에는 조건성취집행문을, 이행권고결정 당시 당사자의 승계인을 위하여 강제집행을 하거나 피고의 승계인에 대하여 강제집행을 하는 경우에는 재판장의 명을 받아 승계집행문을 부여받아야 한다(소액 5조의8 1항 단서). 선이행조건부 또는 불확정기한부 금전지급의 이행조항이 있는 경우 선이행 및 불확정기한의 도래는 집행문부여의 요건이므로 재판장의 명을 받아야 한다. 그러나 동시이행과 확정기한부 금전지급은 집행개시의 요건일 뿐이므로 집행문을 부여받을 필요가 없다.

이행권고결정서 정본을 다시 부여하거나 수통을 부여하는 경우에는 재판장의 명령을 받을 필요 없이 그 사유를 원본과 정본에 각각 기재하여 참여사무관이 부여하면 된다(소액 5조의8 2항).

나. 청구이의 사유

이행권고결정은 변론을 거치지 않고 확정판결과 같은 효력을 부여하므로, 변론종결의 개념이 없다. 따라서 청구에 관한 이의의 주장에 관하여는 변론종결 후에 생긴 사유에 한한다는 제한을 받지 않는다(소액 5조의8 3항).

7. 보존기간

가. 사건기록의 보존기간

이행권고결정만으로 종국된 사건기록은 ‘재판서·사건기록 등의 보존에 관한 예규’ 별표 규정 중의 ‘판결에 의하지 아니하고 완결된 민사사건기록’에 해당한다고 보아 그 보존기간을 3년으로 하고, 이행권고결정이 있었으나 피고에 대한 공시송달신청이나 피고에 의한 이의신청 등에 의해 판결이 선고된 사건의 기록보존기간은 위 예규상의 ‘판결에 의하여 완결된 민사사건기록’으로 보아 그 보존기간을 5년으로 한다.

나. 이행권고결정서 원본의 보존기간

이행권고결정서 원본은 소액판결 원본철에 판결원본과 합철하여 영구 보존한다.

제4절 소액사건심판법의 소송절차상 특례

1. 서 설

소액사건이 제기된 때에 이행권고결정을 하는 것이 부적절하거나 법원의 이행권고결정에 이의신청이 있어 실효되면 소송절차에 회부된다.

소액사건의 소송절차에서는 절차의 간이화·저렴한 비용·신속한 재판 등의 지도이념과 법원의 후견적 개입의 요청 때문에 민사소송법과의 관계에서 다음과 같은 절차상 특례를 규정하였다.

2. 절차상 특례의 내용

가. 구술 및 임의출석에 의한 소제기

통상의 소송절차에서는 원칙적으로 소장이라는 서면을 제출하여 소를 제기하게 되어 있으나(민소 248조), 소액사건에서는 ① 구술에 의하여 소를 제기할 수 있고(소액 4조), ② 양쪽 당사자가 법원에 임의출석하여 변론함으로써 간이하게 소제기를 할 수 있는 임의출석제를 인정하였다(5조).

구술제소를 하기 위해서는 당사자가 법원사무관등의 앞에서 소의 제기에 필요한 사항을 진술하여야 하는데 이 경우 법원사무관등은 제소조서[전산양식 A2410]를 작성하고 기명날인한다(소액 4조 3항).

실무상으로는 구술에 의한 제소조서 작성 대신 지방법원 및 지원과 시·군 법원의 접수창구에 소장[전산양식 A2400] 양식과 사건의 종류별로 마련된 청구취지 및 청구원인 기재[전산양식 A2401 내지 A2407] 양식을 소액사건 소

장양식 작성요령[전산양식 A2409]과 함께 비치하고, 소장을 스스로 작성하려는 사람에 대해서는 위 소장 양식과 청구취지 및 청구원인 기재 양식 중 해당 양식을 교부하여 소장을 작성하도록 유도하고 있다(소액예규 3조, 4조 1항). 그러나 소장을 작성할 능력이 없다고 인정되는 사람 또는 구술에 의한 소제기를 희망하는 사람에 대해서는 구술제소를 거부하여서는 안 된다. 이 경우에 제소조서를 작성함에 있어서는 당사자가 제소하고자 하는 바가 위 청구취지 및 청구원인 기재[전산양식 A2401 내지 A2407] 양식 중 어느 하나에 해당하는 때에는 그 양식(다만 양식 말미의 작성일자 이하 삭제)을 위 제소조서 양식에 첨부하고 피고에게 송달할 등본을 동시에 작성하여야 한다(소액예규 4조 2항 내지 4항).

소액사건심판법 5조에 따라 임의 출석으로 소를 제기하는 경우의 변론조서는 [전산양식 A2411]을 사용하여 작성하고, 소장양식 중의 청구취지 및 청구원인 기재[전산양식 A2401 내지 A2407] 양식 중 이용 가능한 양식을 첨부할 수 있다(소액예규 4조 5항).

나. 소송대리에 관한 특칙

단독판사가 심리·재판하는 사건 가운데 그 소송목적의 값이 일정한 금액 이하인 사건에서, 당사자와 밀접한 생활관계를 맺고 있고 일정한 범위 안의 친족관계에 있는 사람 또는 당사자와 고용계약 등으로 그 사건에 관한 통상 사무를 처리·보조하여 오는 등 일정한 관계에 있는 사람이 법원의 허가를 받은 때에는 변호사 아닌 사람도 소송대리인으로 선임될 수 있으므로(민소 88조 1항), 소액사건에서도 법원의 허가를 받으면 변호사가 아니더라도 소송대리가 가능하다.

나아가 소액사건에서는 절차의 간이화를 위하여 민사소송법 88조의 특칙으로 당사자의 배우자·직계혈족 또는 형제자매이면 변호사가 아니라도 법원의 허가 없이 소송대리인이 될 수 있게 하였다(소액 8조 1항). 이러한 소송

대리인은 당사자와의 신분관계 및 수권관계를 서면으로 증명하여야 한다(2항 전단). 그러나 수권관계에 대하여는 당사자가 판사의 면전에서 구술로 위의 배우자 등을 소송대리인으로 선임하고 참여사무관이 조서에 이를 기재하는 방식으로 가능하다(후단).

위와 같이 소송대리에 법원의 허가를 요하지 않는 사람에 대한 소송위임장 양식은 [전산양식 A2416]을 사용하면 편리하다.

또한 단독판사가 심리·재판하는 사건에서 소송대리의 허가를 한 후 사건이 청구취지의 확장 또는 병합 등으로 소송목적의 값이 1억 원을 초과하게 되면 법원은 허가를 취소하고 당사자 본인에게 그 취지를 통지하여야 하는데(민소규 15조 4항, 1항 2호 가.목), 소액사건의 경우 변론병합으로 소송목적의 값의 합산액이 1억 원을 초과하게 되더라도 개개사건이 소액사건의 특성을 잃지 않으므로(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다43176 판결), 위와 같은 소송대리허가의 취소 등은 적용되지 않는다.

다. 1회 심리의 원칙

법원은 절차의 신속을 위하여 되도록 한 차례의 변론기일로 심리를 마치도록 규정하고 있고(소액 7조 2항), 이러한 1회 심리의 원칙을 관철하기 위하여 소액사건심판법이 규정한 사전준비에 의한 변론의 집중방안은 다음과 같다.

(1) 지체 없는 소장부분의 송달

이행권고결정을 하지 않거나 그 결정서 등본이 송달이 되지 않은 경우에는 소장부분이나 제소조서등본을 지체 없이 피고에게 송달하여야 한다(소액 6조 본문). 다만 이행권고결정서의 등본이 송달된 때에는 소장부분이나 제소조서등본이 송달된 것으로 본다(단서).

(2) 신속한 변론기일의 지정

소가 제기된 경우에 민사소송법 256조 내지 258조의 규정(답변서제출의무, 무변론판결, 변론준비절차회부)에도 불구하고 바로 변론기일을 지정할 수 있다

(소액 7조 1항).

(3) 기일 전의 증명촉구 등

법원은 변론기일 이전이라도 당사자로 하여금 증거신청을 하게 하는 등 필요한 조치를 취할 수 있게 하였다(소액 7조 3항). 빠른 증거수집으로 변론을 집중시키기 위한 것이다.

이에 따라 소액사건심판규칙 5조 1항에서는 원고에 대한 최초의 변론기일통지서에는 ① 필요한 모든 증거방법을 최초의 기일에 제출할 수 있도록 사전 준비를 할 것, ② 최초의 기일 전이라도 증거신청이 가능하다는 것, ③ 서증 또는 증인신문신청방식을 기재하여 알리도록 규정하였다.

최초의 변론기일통지서 양식은 [전산양식 A2417]로 정하여져 있다.

라. 심리절차상의 특례

(1) 공휴일·야간의 개정

민사소송법 166조의 특례로서 필요한 경우 근무시간 외의 시간이나 공휴일에도 개정할 수 있다(소액 7조의2). 특히 직장근무자들의 재판편의를 위한 규정이다.

(2) 서면심리에 의한 청구기간

법원은 소장·준비서면 그 밖의 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백한 경우에는 변론 없이 청구를 기각할 수 있다(소액 9조 1항). 구술심리주의의 예외이다.

(3) 변론갱신의 생략

판사가 바뀐 경우라도 변론의 갱신 없이 판결할 수 있는데(소액 9조 2항), 직접심리주의의 예외이다.

(4) 조서의 기재생략

판사가 허가한 경우에는 조서에 적을 사항을 생략할 수 있다. 다만 당사자의 이의가 있는 경우에는 생략할 수 없다(소액 11조 1항). 그러나 변론의 방

식에 관한 규정의 준수와 화해·인낙·포기·취하 및 자백에 관한 사항에 대해서는 이를 생략할 수 없다(2항).

일반 민사사건에서는 소송이 판결에 의하지 아니하고 완결된 때에 재판장의 허가를 받아 증인·당사자 본인 및 감정인의 진술과 검증결과의 기재를 생략할 수 있는 데 대한 특례를 규정한 것이다(민소 155조, 민소규 32조).

소액사건에서는 증인신문조서·감정인신문조서·당사자신문조서·검증조서 등의 작성은 당사자의 이익 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 판사의 허가를 얻어 생략하도록 하고(소액예규 8조 1항), 이와 같이 조서의 작성을 생략한 때에는 증인등목록의 비고란에 “조서작성 생략 허가”라고 기재한다(소액예규 8조 2항).

그러나 실무상으로 증인신문조서도 그 기일에 화해나 조정이 성립되는 경우 이외에는 항소심에서 다시 증인신문을 하여야 하는 불편을 고려하여 대부분 조서를 작성하고 있고, 변론조서의 기재를 생략하는 경우는 거의 없다. 결국 일반 민사사건에 있어서의 조서기재 생략과 거의 동일하게 운영되고 있는 셈이다.

소액사건에서 조서의 기재 생략과 관련하여 서증목록의 기재 생략할 수 있는지 여부와 생략한다면 그 범위는 어디까지인지 등이 항소심과의 관계에서 종종 문제 된다. 특히 당사자 본인소송이 대부분인 소액사건에서 많은 분량의 서증이 전혀 정리되지 않고 제출되는 경우가 많은데, 이러한 서증들을 일일이 정리하여 서증번호를 붙이는 일은 많은 시간과 인내를 요하는 작업으로 법원으로서 항소 여부가 불분명한 상태에서 그 목록정리에 고심하는 사례가 많다. 이러한 경우 개별서증의 인부 필요성이 없고 판사가 허가하는 때에는 변론조서에 “증거관계 별지와 같음(원고서증)”으로 기재하고, 서증목록의 ‘기일 및 장수’란에 제출기일만을, ‘서증명’란에는 맨 처음에 편철된 서증명을 전체 분량과 함께 표시하며[예: “매매계약서 등(전체 20쪽)”, ‘비고’란에는 “서증목록 기재 생략 허가”로 기재하여 목록기재를 간략화하는 방법은

무방할 것이다. 공시송달이나 형식적 답변서만 제출하고 실질적으로 다투지 않는 사건 등에서 이런 기재방법을 활용하면 편리할 것이다.

다만 이 경우에도 항소가 제기된 때에나 그 밖에 판사가 필요하다고 인정하는 때(당사자의 신청이 있는 경우 등)에는 아래 칸에 서증번호를 붙여 정식의 서증목록을 작성하도록 한다(민소규 32조 참조). 이 경우 처음 기재한 곳의 ‘비고’란에 “20〇〇. 〇. 〇. 재판장의 명에 의하여 아래와 같이 목록 작성”이라고 기재한다.

[기재례]

서증번호	기일 및 장수	서 증 명	인부기일	인부요지	비 고
	1차	매매계약서 등 (전체 20쪽)			서증목록 기재 생략 허가

(5) 원격영상재판

원격영상재판이라 함은 재판관계인이 교통의 불편 등으로 법정에 직접 출석하기 어려운 경우에 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 장치가 갖추어진 다른 원격지의 법정에 출석하여 진행하는 재판을 말하고(원격영상재판에 관한 특례법 2조), 시·군법원의 관할사건을 대상으로 하고 있으므로(3조), 소액사건은 그 적용대상에 포함된다. 나아가 2021. 8. 17. 민사소송법 개정(2021. 11. 18. 시행)으로, 판사가 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 신청을 받거나 동의를 얻어 비디오 등 증계장치에 의한 증계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 변론준비기일 또는 심문기일을 열 수 있고(소액 2조 2항, 민소 287조의2 1항), 교통의 불편 또는 그 밖의 사정으로 당사자가 법정에 출석하기 어렵다고 인정될 때에는 당사자의 신청을 받거나 동의를

언어 비디오 등 증계장치에 의한 증계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 변론기일을 열 수 있게 되었다(소액 2조 2항, 민소 287조의2 2항).

마. 증거조사에 관한 특칙

(1) 직권증거조사의 보충성 배제

소액사건에서는 직권증거조사의 보충성(민소 292조)을 지양하여 필요하다고 인정할 때 직권으로 증거조사를 할 수 있도록 하였다(소액 10조 1항 본문). 다만 그 증거조사의 결과에 관하여는 당사자의 의견을 들어야 한다(단서).

(2) 교호신문제의 폐지

대부분이 당사자 본인소송에 의할 수밖에 없는 소액사건에서는 통상의 사건에서와 같은 교호신문제(민소 327조)는 감당하기 힘든 것이므로, 증인신문의 주도권을 법원에 옮겨 교호신문제를 따르지 아니하였다. 따라서 여기에서는 판사가 주신문을 하고, 당사자는 보충신문을 한다(소액 10조 2항).

(3) 증인·감정인에 대한 서면신문제

증인 등의 출석증언의 불편과 출석기피로 인한 절차진행의 지연에 대한 타개책으로 서면신문제를 채택하였다. 즉 법원이 상당하다고 인정하는 경우에는 증인 또는 감정인에게 신문을 갈음하여 서면을 제출하게 할 수 있다(소액 10조 3항). 이때 제출하는 서면은 신문과 같은 효력이 있는 것이며 결코 서증이 아니므로, 서증에 관한 증거조사절차에 의할 것이 아니다.

교호신문제를 채택하지 않아 반대신문권을 보장하지 않는 절차적 특수성에서 이러한 특례가 인정된 것이다. 이는 상대방의 이익이 있으면 출석증언하게 할 수 있는 특칙을 둔 민사소송법 310조의 서면증언방식과 다르다.

이러한 서면신문제는 신빙성이 담보되지 않는 경우도 있으므로, 전문직종에 종사하는 사람 등 신빙성이 담보될 만한 증인에 대한 신문에만 예외적으로 사용하는 것이 바람직하다.

서면신문은 미리 신문서(전산양식 A2419)를 증인 또는 감정인에게 송달하

여 행한다(소액규 6조 2항). 이 경우 계좌입금신청서[전산양식 A1261-1]를 첨부하고 수취인 등을 표시한 봉투를 동봉하여 발송한다(소액예규 9조 1항). 증인 또는 감정인은 그 신문서에 서명·날인하여야 하고, 법원에 그 신문서를 제출할 때에 주민등록표 초본이나 동·이장이 그 동일성을 증명하는 서면을 첨부하여 제출하여야 한다(소액규 6조 1항, 3항). 증인 또는 감정인이 계좌입금신청서에 은행명, 계좌번호, 예금주를 기입하여 서면과 함께 법원에 제출하면 해당 계좌로 우편비용을 입금하여 지급한다(소액예규 9조 2항).

증인 등에 대하여 신문에 갈음하여 서면을 제출하게 하였을 때에는 증인 등목록 ‘증거조사’란에 “서면신문”이라고 기재하고, 신문서가 제출된 때에는 같은 난에 “20○○. ○. ○. 서면신문서 제출”이라고 기재하며, 변론에 현출된 때에는 비고란에 “제○차 변론 현출”이라고 기재한다(소액예규 9조 3항).

서면신문제도는 법원의 서면신문결정 → 증인이나 감정인에게 신문서 송달 → 신문서 작성 → 서명날인 → 본인임을 증명하는 서면 첨부 제출의 여러 단계를 거쳐서 절차가 번거롭기 때문에 실무상 이용이 저조하고, 그 대신에 민사소송법이 정한 서면증언방식(민소 310조)을 이용하거나 증언할 내용을 임의로 작성한 진술서에 공증을 받거나 인감증명서를 첨부하여 서증으로 제출하도록 하는 방법이 활용되고 있다.

바. 판결에 관한 특례

(1) 변론종결 후 즉시 판결의 선고

판결의 선고는 변론종결일로부터 2주일 내에 하여야 하는 통상의 소송절차와는 달리(민소 207조), 소액사건에서는 변론종결 후 즉시 할 수 있도록 하였다(소액 11조의2 1항).

(2) 구술에 의한 판결이유 요지의 설명과 판결이유 기재의 생략

변론종결 후 즉시 판결선고의 목적을 달성하게 하기 위해 판결이유의 요지를 구술로 설명하여야 하고 그 대신에 판결서에는 이유를 적지 아니할 수

있다(소액 11조의2 2항, 3항 본문).

판결이유 요지의 고지방법은 주문의 정당함을 인정할 수 있는 범위 내에서 하여야 하나, 가능한 한 당사자가 이해하기 쉽게 판결의 결론에 이르게 된 주요한 이유를 간명하게 설명하여야 한다. 이러한 이유 요지의 설명은 소액사건의 판결절차에서 반드시 요구되는 사항으로서 당사자가 출석한 경우에는 다음과 같이 판결서에 예외적으로 이유를 기재하는 경우라도 생략하지 않도록 주의하여야 한다.

판결서의 이유 기재 생략과 관련해서는, ① 피고가 상계항변을 한 경우와 같이 판결의 이유에 의하여 기판력 여부가 좌우되는 경우, ② 청구를 일부 기각하는 경우, ③ 계산의 근거를 명확히 제시할 필요가 있는 경우(손해배상 사건의 경우 과실비율이나 금액산정의 근거 등), ④ 쟁점이 복잡하고 치열하게 다투어진 사건 등 당사자에 대한 설명이 필요한 경우, ⑤ 제출된 증거만으로는 주요사실이 인정되지 않아 청구가 기각되거나 항변이 배척되는 등 증거 관계에 대한 설명이 특히 필요한 경우 등에는 간략하게나마 판결의 이유를 기재해 주는 것이 필요하다.

또한 판결이유를 기재하지 않는 경우에도 청구의 병합이나 변론병합 등으로 기판력의 객관적 범위 확정과의 관계에서 판결이유 중에 소송물의 특정에 필요한 정도는 이유에 반드시 기재해 주어야 한다[예컨대 “2017. 2. 1. 자 대여금 1억 5,000만 원의 원리금(이자: 월 2%, 변제기: 2018. 2. 1.)” 내지 “2017. 3. 26. 발행 액면금 2,000만 원의 어음금(어음번호)” 등].

2023. 3. 28. 개정된 소액사건심판법은 소액사건 중 판결이유에 의하여 기판력의 객관적 범위가 달라지는 경우, 청구의 일부를 기각하는 사건에서 계산의 근거를 명확하게 제시할 필요가 있는 경우, 소송의 쟁점이 복잡하고 상대방의 주장, 그 밖의 공격방어방법에 대한 다툼이 상당한 사건 등 당사자에 대한 설명이 필요한 경우에는 청구를 특정함에 필요한 사항 및 주문의 정당함을 뒷받침하는 공격방어방법에 관한 판단 요지를 판결서의 이유에 기

재하도록 노력하여야 한다는 내용의 제11조의2 제3항 단서를 신설하였다.

(3) 상고 및 재항고 제한

소액사건에서는 일반 민사사건과 달리 상고 및 재항고가 제한된다. 즉 소액사건에 대한 제2심판결이나 결정·명령에 대하여 ① 법률·명령·규칙 또는 처분의 헌법위반 여부와 명령·규칙 또는 처분의 법률위반 여부에 대한 판단이 부당한 경우(소액 3조 1호), ② 대법원판례에 상반되는 판단을 한 경우(2호) 이외에는 상고 또는 재항고이유로 삼을 수 없다. 따라서 통상의 민사사건의 상고이유인 일반 법령위반(민소 423조, 424조)은 상고이유가 되지 않는다.

소액사건심판법 3조 1호에 정한 상고사유 중 ‘명령·규칙 또는 처분의 상위법규 위반 여부에 대한 판단이 부당한 경우’란 법규로서의 성질을 가지는 명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반됨에도 불구하고 이를 합헌 또는 합법이라고 하여 당해 사건에 적용한 경우 또는 그 반대의 경우를 말하고, 따라서 거기서 정하는 ‘처분’은 행정기관 등의 구체적·일회적 처분이 아니라 법규적 효력을 가지는 처분을 가리킨다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2009다84431 판결).

소액사건심판법 3조 2호에서 정하는 ‘대법원의 판례에 상반되는 판단을 한 경우’란 구체적인 당해사건에 적용할 법령의 해석에 관하여 대법원이 내린 판단과 상반되는 해석을 한 경우를 의미한다(대법원 1989. 5. 9. 선고 88다4775 판결). 따라서 판례위반을 내세워도 그 실질은 소송법규위반·법리오해·사실오인 등을 주장하는 것에 지나지 않는 것이 명백하면, 단순한 법령위반의 주장이므로 적법한 상고이유가 될 수 없다. 또한 원심판결의 가정적 판단이 대법원판례에 반하더라도 상고이유가 되지 않는다(대법원 1990. 12. 11. 선고 90다5283 판결).

소액사건에서는 이러한 상고이유제한으로 상고이유 기재방식에 있어서도 제약이 있다. 즉 상고이유서에는 상고이유에 해당하는 사유만을 구체적으로 명시하여야 한다(소액규 2조 전단). 예컨대 판례위반을 이유로 상고하는 경우

이런 구체적으로 대법원판례를 특정하여 표시하고 원심판결에서 어떠한 판단을 한 것이 판례에 위반된다는 것으로 구체적으로 기재하여야 한다(대법원 1988. 2. 23. 선고 87다485 판결). 따라서 소액사건심판법에서 정한 상고이유 이외의 사유 즉 법리오해·채증법칙위반 등을 기재하면 아무 기재도 없는 것으로 보게 되어(소액규 2조 후단), 결국 적법한 상고이유서를 제출하지 아니함에 귀착되어 상고기각을 면치 못한다(민소 429조).

이와 같이 소액사건에 있어서는 사실상 2심제를 채택하였는데, 재판제도 이용의 효율화 측면에서나 사익에 관한 분쟁해결방식인 민사소송에 있어서 얻어질 이익과 지출하여야 할 비용·노력과의 비례균형 유지의 요청, 신속·저렴하게 처리되어야 할 소액사건절차 특유의 요청들을 함께 고려할 때 결코 합리성이 없다거나 입법자의 위헌적인 차별이라고 할 수 없다(헌법재판소 1995. 10. 26. 선고 94헌바28 결정).

다만 소액사건에 있어서 구체적 사건에 적용할 법령의 해석에 관한 대법원판례가 아직 없는 상황에서 같은 법령의 해석이 쟁점으로 되어 있는 다수의 소액사건들이 하급심에 계속되어 있을 뿐만 아니라 재판부에 따라 엇갈리는 판단을 하는 사례가 나타나는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 소액사건에 관하여 상고이유로 할 수 있는 ‘대법원의 판례에 상반되는 판단을 한 때’의 요건을 갖추지 아니하였다고 하더라도 법령해석의 통일이라는 대법원의 본질적 기능 수행 차원에서 실체법 해석 적용에 있어서의 잘못에 관하여 직권으로 판단할 수 있다(대법원 2004. 8. 20. 선고 2003다 1878 판결).

제5절 소액사건심판절차에서의 효율적 사건관리

1. 소액사건 심리방식의 구조

가. 재판여건의 변화

소액사건은 전체 민사소송사건 중 가장 높은 비율을 차지하고 있고, 대부분 당사자 본인이 소송을 수행하기 때문에 일반국민에게 미치는 영향이 매우 크다. 그동안 소액사건은 간이·신속하게 사건을 처리하는 데 중점을 두어 왔으나, 소액사건의 범위가 점차 확대됨에 따라 간이하고 신속한 절차로 심리하기에 부적당한 사건이 많아졌다.

또한 실무에서 이행권고결정제도를 원칙적으로 활용함에 따라 종전에 자백간주로 종결되던 사건 대부분이 이행권고결정으로 흡수됨으로써 법정에 출석하는 당사자의 수가 대폭 감소되었고, 변론기일에는 주로 당사자 사이에 실질적인 다툼이 있는 사건 위주로 심리가 이루어짐으로써 당사자의 출석 여부를 확인하기 위한 호명과 주소보정명령 등 절차안내를 위주로 진행되던 법정의 모습이 상당히 변모하게 되었다.

나. 심리방식의 기본방향

이렇게 소액재판의 여건이 대폭 변화된 만큼 이에 상응하는 심리방식이 필요하다. 즉 자백간주사건은 이행권고결정으로 종결하고, 공시송달로 진행되는 사건은 법정기일을 별도 진행하여 간단 신속하게 처리하되, 나머지 다투는 사건은 신속재판의 이념을 훼손하지 않는 범위 내에서 가능한 한 일반 민사사건과 유사한 정도로 충실하게 심리함으로써 상소율을 줄이고, 상고이유 제한에 대한 소송당사자의 절차적 불만을 해소할 필요가 절실하다.

특히 이행권고결정제도의 도입으로 소액사건의 사건분류가 쉬워졌으므로, 양쪽 당사자가 다투는 복잡한 사건에 대해서는 일반 민사사건 심리방식의

적절한 변형 적용을 통해 효율적인 심리를 도모하는 것이 적절하며, 사건의 특성에 따른 심리의 차별화, 당사자 본인의 절차 참여 확대, 증거조사의 효율화, 화해·조정 활성화 등에 깊은 관심을 기울일 필요가 있다.

또한 당사자 본인소송이 대부분인 소액사건에서는 법률지식이 부족한 당사자 본인이 직접 소송을 수행하는 데 따르는 특수성을 적절하게 감안하여야 함을 간과하여서는 아니 된다.

다. 소액심판절차에서의 사건관리

소액사건에 있어서 효율적 사건관리는 이행권고결정단계에서의 사건관리와 변론절차에서의 그것으로 대별할 수 있다.

이행권고결정단계에서의 사건관리는 전술한 바와 같이 이행권고결정의 원칙적 활용을 통하여 다수의 사건을 정형적으로 처리함으로써 다투지 않는 사건에서의 원고의 신속한 권리구제를 기본내용으로 하여야 하며, 따라서 이 과정에서는 주소보정절차 등을 통한 피고 송달의 효율적 관리에 역점을 두어야 하겠다.

변론절차에서의 사건관리는 간이한 절차에 따라 신속히 처리하는 것을 목적으로 하고 있는 소액사건심판법의 정신을 존중하면서도 사건에 걸린 실질적 이해관계나 분쟁의 유형과 양상을 감안할 때 신중하고 충실한 심리가 필요하다고 인정되는 사건을 선별하여 일반 민사사건의 심리방식을 변형 적용하는 것이 주된 관심사가 된다.

결국 소액사건의 관리는 제1단계로서 ‘이행권고결정을 통한 신속한 권리구제와 조기 사건분류’ 그리고 제2단계로서 ‘사건의 특성에 따른 심리의 차별화’로 요약될 수 있다.

2. 소액사건의 분류와 심리의 차별화

가. 총 설

변론기일에 진행되는 사건은 ① 공시송달로 절차를 진행하는 사건 또는 소장 자체에 흠이 있는 등의 사정으로 이행권고결정을 하지 못하고 바로 변론기일을 지정하였으나 상대방이 답변서를 제출하지 않고 있는 사건과 같이 한쪽 당사자만 출석한 상태에서 간략한 기계적 심리를 거쳐 바로 종결하는 사건, ② 양쪽 당사자 사이에 다툼은 있지만 쟁점이 단순하여 기일에서의 쟁점정리와 간소한 증거조사로 종결할 수 있는 사건, ③ 본격적인 다툼이 있어 충실한 심리가 필요한 사건 등 세 가지로 크게 분류할 수 있다. 양쪽 당사자가 다투는 사건의 대부분은 이행권고결정·지급명령·조정을 갈음하는 결정에 대한 이의사건일 것이다. 다투는 사건은 변론기일에 쟁점을 정리하여 신속하게 사건을 종결하는 것을 원칙으로 하되, 일반 민사사건과 같이 충실한 심리가 필요한 사건은 다른 사건과 시간대를 달리 지정하여 심리하는 것이 바람직하다.

한편 청구금액이 극히 소액이거나, 답변서 자체로 상호 절충의 여지가 있는 사건 등 화해가 가능하다고 보이는 사건은 기록검토 과정에서 화해안을 준비하여 두었다가 가급적 제1회 변론기일에 사건을 종결하도록 한다. 각종 손해배상청구사건, 액수에 다툼이 있는 대여금사건, 미지급 월세나 공과금에 다툼이 있는 임대차보증금사건, 미시공이나 하자를 다투는 공사대금사건, 제품의 하자를 다투는 물품대금사건, 방문판매업자나 다단계판매업자가 청구하는 물품대금사건은 특히 화해에 친한 사건이라고 할 수 있다. 쟁점이 복잡하거나 양쪽 당사자의 의견 대립이 심하여 당사자의 말을 충분히 들어보고 화해를 시도하는 것이 상당한 경우나 쟁점은 간단하지만 당사자에게 심사숙고할 시간을 줄 필요가 있는 경우에는 따로 화해를 위한 기일을 잡는 것이 좋다. 피고가 답변서를 제출하여 다투면서도 법정에 출석하지 않는 경우에는 화해권고결정제도를 적절하게 활용하면 된다.

나. 양쪽 당사자가 다투는 사건의 심리

(1) 기일진행을 통한 쟁점정리

이행권고결정서 등본이나 지급명령 정본에는 피고 또는 채무자가 이의신청을 하는 경우에는 이의신청서와 별도로 청구원인 또는 신청원인에 대한 구체적인 진술을 적은 답변서를 함께 제출하거나, 늦어도 이행권고결정 또는 지급명령을 송달받은 날부터 30일 안에 답변서를 제출하여야 한다는 안내문구가 기재되어 있고, 이행권고결정을 송달할 때 함께 보내는 소액사건 소송절차안내서에도 같은 취지의 안내문구가 포함되어 있기 때문에 이에 따라 피고 또는 채무자가 제출하는 답변서의 내용을 기초로 한 사건의 선별 및 심리방식의 선택이 가능하다.

기일을 지정함에 있어서는 공시송달사건 등과 양쪽 당사자가 출석하여 다투는 사건을 구분하여 날짜를 달리하거나 최소한 오전과 오후로 나누어 기일을 지정함으로써 두 그룹의 사건 당사자가 같은 법정에 함께 있게 되는 일이 생기지 않도록 배려하는 것이 바람직하다. 종래 다투는 사건의 당사자가 기계적으로 처리되는 공시송달사건 등의 심리과정을 지켜보면서 소액사건의 심리가 전체적으로 부실하게 이루어진다는 오해를 하는 경우가 적지 않고, 그것이 판결에 대한 불복률을 높이는 요인이 되었기 때문이다. 이행권고결정제도의 도입 이후 소액사건의 기일지정에 관하여 주의와 관심이 필요한 부분이다.

한편 다투는 사건에 대해서도 실질적인 다툼이 있어 일반 민사사건의 쟁점정리기일과 유사한 방식으로 쟁점을 정리할 필요가 있는 사건과 즉석에서의 쟁점정리와 간이한 증거조사를 거쳐 신속하게 종결할 사건을 구별하여 오전과 오후로 나누거나 시간대를 달리하여 기일을 지정하는 것이 바람직하다.

소액사건 당사자들의 가장 큰 불만사항 중 하나가 법정에서 장시간 대기하여야 한다는 것이고, 또한 법원의 입장에서도 법정 대기석이 당사자들로 꽉 찬 상태에서는 심리적으로 쫓기게 되어 한 사건 한 사건을 여유 있게 진

행할 수 없게 된다는 점도 고려하여야 한다. 사건 수나 소액사건의 특성 등을 감안할 때 쟁점정리기일은 법정에서 변론기일 방식으로 진행하는 것이 일반적일 것이다.

소액사건의 쟁점정리기일에는 특히 당사자 본인의 직접 진술을 통하여 분쟁의 실체를 파악하고, 당사자에게 하고 싶은 말을 다하고 법원의 판단을 받았다는 절차적 만족감을 가지도록 하는 것이 중요하다. 소액사건은 거의 대부분 당사자 본인이 직접 소송을 수행하고 있고, 판결에 상세한 이유가 기재되어 있지 않은 관계로 심리과정에서 자신의 주장이 충분히 법원에 전달되고 있다는 인식을 당사자에게 심어주는 것이 중요하기 때문이다.

(2) 증거조사의 집중

장시간의 법정대기와 기일공전으로 인한 당사자의 불편을 해소할 필요성은 소액사건이라고 하여 다를 바가 없으므로, 관련 증인이 여러 명인 사건에 대해서는 일괄 집중신문을 시행하도록 한다. 이 경우 당사자의 소송경험 부족으로 인하여 관련 증인 전부의 출석확보에 어려움을 겪는 경우가 많을 것이므로, 증인의 채부 단계에서 당사자에게 상세한 절차안내를 하고, 주의를 환기시킬 필요가 있다.

전술한 바와 같이 일반 민사소송에서는 증거조사에 있어 당사자주의를 원칙으로 하고 보충적으로 직권증거조사를 할 수 있으나, 소액사건에서는 판사가 필요하다고 인정하는 경우에는 언제든지 직권으로 증거조사를 할 수 있다(소액 10조 1항). 실무상 직권증거조사는 별로 활용되지 못하고 있고, 그 대신 법원이 석명권 행사를 강화하여 증명책임이 있는 당사자에게 증거신청을 적극적으로 권유 내지 촉구하는 방식으로 운영되고 있으나, 적정한 결론을 도출하는 데 필요한 증인을 직권으로 채택하여 신문하는 등 직권증거조사 제도의 입법 취지가 실무운영에 반영될 수 있도록 좀 더 많은 관심을 가질 필요가 있다.

또한 증인신문방식에 있어서도 교호신문 제도가 아닌 직권신문 제도를 채

택하고 있으므로(소액 10조 2항), 증인신문기일 이전에 증인신문사항을 검토하여 부적절한 표현이 있는 경우 수정하고, 판사가 직권으로 신문할 내용을 정리하여 둘 필요가 있다.

3. 당사자 본인소송의 특수성 반영

가. 소액사건과 당사자 본인소송

소액사건은 대부분이 당사자 본인소송의 형태로 진행된다. 이러한 ‘당사자 본인소송’이란 민사소송에서 변호사를 선임하지 아니하고 당사자 본인이 스스로 소송을 수행하는 경우를 말한다. 당사자 중 어느 한쪽이라도 당사자 본인이 스스로 소송을 수행하는 경우도 당사자 본인소송에 포함된다. 다만 금융기관의 대리인이나 국가·지방자치단체 등의 소송수행자가 소송수행을 하는 경우에는 대리인 등이 법률전문가는 아니지만 정형화된 유형의 소송을 반복하여 수행함으로써 어느 정도 소송절차에 숙련되어 있다는 점 등에서 순수하게 당사자 본인이 직접 소송수행을 하는 것과는 차이가 있다. 따라서 당사자 본인소송 중에서도 금융기관 등의 대여금 청구사건과 개인 간에 실질적인 다툼이 있는 당사자 본인소송은 구별하여 취급할 필요가 있다.

당사자 본인소송은 당사자 본인이 법률전문가가 아닌 데다가 대부분 소송수행의 경험이 거의 없어 법률지식이 미약하고 소송절차에 미숙할 수밖에 없다는 점과 분쟁의 직접 당사자로서 사건의 실체를 가장 잘 알고 있기 때문에 절차참여의 필요성이 크다는 점에서 그 특색을 찾을 수 있다. 따라서 소액사건에서의 당사자 본인소송의 문제는 이와 같이 소송수행능력이 부족한 당사자에 대하여 어떻게 적절한 소송지휘를 통하여 원활한 협조를 이끌어내고 효율적인 심리를 할 것인가 하는 문제와 심리의 충실과 재판에 대한 신뢰증진을 위하여 당사자의 절차참여를 어떠한 방식으로 실현시킬 것인가의 문제로 집약된다고 할 수 있다.

당사자 본인소송의 형태로 진행되는 소액사건에 대하여는 법원이 그 특수

성을 충분히 감안하여 석명권과 법률사항 지적의무(민소 136조) 규정의 적절한 활용을 통해 후견적 운영을 강화하는 것에 별다른 이견이 없는 것으로 보인다. 다만 법원의 직권주의적 운영이 지나쳐서 변론주의의 한계를 벗어나거나 중립적인 심판자의 지위가 흔들려서는 곤란하므로, 소송지휘권을 행사하는 과정에서 균형감각을 잃지 않도록 각별히 유의하여야 한다.

한편 법률지식이 부족하거나 대리인을 선임할 형편이 안 되는 당사자가 소송절차에서 소외되거나 불이익을 입는 일이 없도록 소송절차안내를 강화할 필요가 있다. 각 법원별로 지역 언론 등을 통해 소액사건심판절차를 홍보하거나 민원창구에 각종 서식을 비치하는 방안도 고려할 수 있다.

이하 당사자 본인소송의 형태로 진행되는 소액사건에서 법원의 역할에 관하여 본다.

나. 소장 접수 및 답변서 제출 단계에서의 후견적 역할

소장 기재의 오류 등 보정사항의 신속한 전달과 이행을 위하여 당사자 본인과 긴밀한 연락관계를 구축하는 것이 무엇보다도 중요하다. 따라서 접수 단계에서 특히 소장에 전화·휴대전화번호, 팩시밀리번호, 전자우편(e-mail) 주소 등 연락처가 정확하게 기재되었는지 점검되어야 하고 누락이 있을 때에는 반드시 기재하도록 한다. 다른 방법으로 연락처를 알 수 있는 변호사 소송대리인과 달리 당사자 본인의 경우에는 이 단계에서 연락처를 확보하지 아니하면 이후에 많은 절차적 곤란이 예상된다.

또한 당사자 본인소송의 경우 기본적 서증이나 그 부분의 첨부을 누락하는 경우가 많다는 점도 유념하여야 한다. 반대로 엉뚱하게 서증번호를 붙이거나 아예 번호도 붙이지 아니한 채 너무 많은 서증을 어지럽게 첨부하거나 이미 제출한 서증을 중복하여 제출하거나 또는 당사자 본인이 작성한 진정서, 탄원서 등까지도 무분별하게 서증으로 제출하는 경우가 자주 있는데, 이를 정리하지 아니한 채 절차를 진행하면 서증의 제목이나 번호의 인용에 혼

란이 생기게 되므로, 소장 접수 단계에서부터 이를 정리하여 제출하도록 지도할 필요가 있다. 서증 제목과 번호를 일목요연하게 체계적으로 정리하도록 유도하는 일은 상당히 어려우면서도 중요한 과제이다.

아울러 참여사무관은 소장심사의 결과에 따라 보정권고를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 청구취지와 청구원인의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 이행권고결정을 할 수 없을 정도로 특정되어 있지 않거나 명확하지 않을 때에는 보정을 권고하도록 한다. 보정명령이나 보정권고를 하는 경우 서면으로 보정사항을 구체적으로 지적하는 것이 바람직하다. 당사자 본인의 경우 보정명령 등을 받으면 본인 스스로 해결하기보다는 법무사 등의 도움을 받고 있는 것이 현실이므로, 전화나 구두로 하기보다 서면에 의하는 것이 보정사항을 명확하게 전달해 줄 수 있기 때문이다. 이처럼 법무사가 당사자에게 소장·준비서면 등의 작성을 통하여 조력을 하고 있는 경우가 많으므로, 법무사단체와의 간담회 등을 통해 전형적으로 자주 일어나는 소장 기재의 오류 사례 등을 제시하여 협력을 얻는 것도 고려할 수 있다.

다. 적절한 증명의 유도

적시에 필요한 증거신청을 하지 아니하는 문제는 변호사가 소송대리인으로 선임된 사건에서도 없지 않지만, 변호사의 경우에는 종전의 소송수행 관행이나 소송전략상의 고려에서 비롯된 측면이 강한 반면, 당사자 본인이 소송을 수행하는 경우에는 법률지식의 부족과 소송절차에 대한 무지에서 비롯되는 경우가 많다는 차이점이 있다. 문서송부촉탁·검증·감정·사실조회 등 필요한 증거신청을 적시에 하지 아니하는 경우 참여사무관이 이를 점검한 후 전화 등으로 보정권고를 하고, 그래도 응하지 않을 경우에는 재판장에게 보고하여 재판장 명의로 석명준비명령 또는 입증촉구서 등을 보내 증거신청을 촉구할 필요가 있다.

라. 증인신문기일의 운영

당사자 본인의 증인신문기술 부족 때문에 원활한 증인신문이 어려울 수 있다. 증인신문사항을 제출하지 아니하거나 증인신문과정에서 지엽적인 문제로 증인과 당사자 사이에 감정적인 말싸움이 벌어질 가능성이 많으므로, 법원이 적극적으로 개입하여 증인신문절차를 진행할 필요가 있다. 전술한 바와 같이 소액사건에서는 교호신문제를 따르지 아니하고 법원이 증인신문의 주도권을 쥐고 있으므로 당사자의 신문에 앞서 재판장이 먼저 다툼의 전제사실과 주요쟁점 등에 관하여 신문하고, 그 답변의 바탕 위에서 양쪽 당사자가 신문하는 방식을 적절히 활용하는 것이 바람직할 것이다.

실무상으로도 당사자가 제대로 신문을 할 수 없는 경우 상대방이 특별히 이의를 제기하지 않으면 이미 제출한 증인신문사항을 기초로 재판장이 대신 신문해 주는 경우가 간혹 있는데, 이때의 신문 내용이 판사의 신문으로 조서에 기재되어야 하는 것은 물론이다.

당사자신문도 독립된 증거방법으로서 소액사건에서 이를 적극 활용할 필요가 있다. 특히 당사자 본인이 증거조사절차에 적극 참여하여 자신의 주장에 반하는 진술을 하는 증인의 면전에서 자기가 하고 싶은 말을 하고, 경우에 따라서는 증인과의 대질을 통하여 그의 진술의 모순점을 직접 지적하는 등 증거조사절차에의 당사자의 참여권 내지 반론권의 형태로 당사자신문제도를 활용할 수 있을 것이다.

마. 화해·조정 of 적극적 활용

당사자 본인은 법률지식이 부족하여 사실관계에 다툼이 없으면서도 무의한 법률적인 다툼을 벌이고 있거나, 쉽게 합의점에 다다를 수 있는 사안에서도 감정적인 대립으로 불필요한 소모전을 벌이고 있는 사례가 자주 있으므로, 법원이 합리적인 합의점을 제시하여 분쟁을 조기에 종식시키는 것이 바람직하다. 또한 당사자 본인이 분쟁의 실체를 누구보다 잘 알고 있고, 직접

적인 처분권을 가지고 있다는 점에서 변호사가 선임된 사건에 비하여 화해·조정의 가능성이 높다. 절차진행단계에서 당사자에게 자신의 입장을 충분히 설명할 수 있는 기회를 주고, 화해적 해결이 필요한 이유를 설명하면 그만큼 마음이 열린다는 점에서 인내심을 가지고 진지하게 당사자의 주장과 호소에 귀를 기울이며, 적극적으로 화해·조정을 권고하는 자세가 중요하다.

소액사건에서의 화해적 해결에 관해서는 제6절 참조.

바. 변호사 선임명령 제도와 소송구조제도의 활용

법원은 소송관계를 분명하게 하기 위하여 필요한 진술을 할 수 없는 당사자 또는 대리인의 진술을 금지할 수 있고, 이 경우 필요하다고 인정한 때에는 변호사를 선임하도록 명할 수 있다(민소 144조 1항, 2항). 이와 같은 변호사 선임명령 제도는 당사자의 소송수행능력 부족에 기인한 문제점을 보완하기 위한 제도라고 할 수 있다. 그동안 이 제도는 지나치게 소극적으로 운영되어 왔는데, 앞으로 상당한 자력이 있고 사안의 내용으로 보더라도 변호사의 선임이 필요한 경우 선임명령 제도를 적극적으로 활용할 필요가 있다.

또한 소송수행능력이 부족하나 경제적 능력이 없어 변호사를 선임할 형편이 못 되는 당사자에 대한 배려로 소송구조제도를 적절하게 활용할 필요가 있다. 민사소송법은 법원이 직권으로 구조결정을 할 수 있도록 규정(민소 128조 1항)함으로써, 필요한 경우 법원이 변호사 선임명령을 하면서 그와 함께 직권으로 소송구조 결정을 할 수 있게 되었다. 소송구조제도의 구체적인 운영방식에 관해서는 제15장(소송구조) 참조.

앞으로 소액사건에서 당사자 본인의 소송수행능력이 현저히 부족하다든지, 사안이 복잡하여 변호사의 조력이 꼭 필요하다고 판단되는 경우에는 변호사 선임명령과 소송구조를 연계하여 운영하는 방법을 적극 활용할 필요가 있다.

제6절 소액사건의 화해·조정

1. 화해·조정의 필요성

판결이유 작성의 부담이 적고 쟁점이 비교적 단순한 반면 사건 수가 다른 분야에 비하여 월등히 많은 소액사건에서 화해나 조정으로 사건을 종결하는 것이 판결로 사건을 종결하는 것보다 번거로운 일이라고 생각할 수 있다. 그러나 화해나 조정은 ① 당사자들의 의사에 의하여 분쟁을 종결시키는 것이므로 당사자들을 궁극적으로 만족하게 하고, ② 항소의 여지를 없애 법원 전체의 부담을 덜어주며, ③ 일반 민사단독 내지 합의부 사건에서보다 상대적으로 세련되지 못한 당사자들의 법률적·사실적 주장들을 정리하는 데 필요한 시간을 생략할 수 있을 뿐 아니라, 화해나 조정에 이르지 못하더라도 그 과정에서 사건의 실체를 파악할 수 있게 되어 법원에게도 만족을 준다. 그렇지만 한 기일에 상대적으로 많은 사건을 처리해야만 하는 소액사건에서 화해나 조정으로 1건의 사건을 해결하는 데 지나치게 많은 시간을 소비하는 것은 물리적으로 불가능할 뿐 아니라, 자칫하면 오히려 사건이 장기화될 가능성도 있고 당사자들의 오해를 불러일으킬 수도 있게 되므로, 법원은 적절한 시기에 적절한 방법으로 화해나 조정을 시도할 수 있도록 노하우를 스스로 축적해가야 한다.

2. 소액사건의 화해적 해결에서의 유의사항

가. 화해적 해결에 친한 사건

소액사건은 모두 화해·조정에 친하다고 할 수 있다. 다만 신용카드대금 사건, 각종 보증보험회사가 청구한 구상금 사건, 은행 등 금융기관이 청구한 대여금 사건(이른바 ‘기관사건’)에서는 소송대리인들의 처분권한이 제한되어 있어 화해나 조정에 이르는 경우가 극히 드물다. 그러나 각종 손해배상 사건

(손해보험회사가 청구한 구상금 사건은 보험회사의 내부규정 내지는 당사자들의 설득의 문제로 대다수 조정을 갈음하는 결정의 형태로 종결되고 있다), 액수에 다름이 있는 대여금 사건, 미지급 월세나 공과금에 다름이 있는 임대차보증금 사건, 미시공이나 하자를 다투는 공사대금 사건, 제품의 하자를 다투는 물품대금 사건, 방문판매업자나 다단계판매업자가 청구하는 물품대금 사건 등은 특히 조정에 친한 사건이다.

나. 조정기관의 적절한 선택 — 수소법원 직속 조정위원회의 적극적 활용
소액사건을 조정절차에 회부할 경우 법원으로서 직접 조정을 하거나 담당 법관이 조정장인 수소법원 직속 조정위원회에서 조정사건을 처리하는 것이 일반적이다.

법원의 후견적 기능이 강조되는 소액사건에서는 수소법원의 직접적 관여와 전문가적 식견의 활용이 조화될 수 있는 수소법원 직속 조정위원회를 적극적으로 활용하는 것이 효과적일 수 있다.

조정전담판사가 다수 지정되어 있고 전문조정위원들이 분야별로 다양하게 확보되어 있는 법원에서는 특정분야의 전문조정위원을 활용한다는 취지에서 조정전담판사에게 보내어 처리하는 것도 물론 가능하다. 특히 당사자에게 권고하거나 조정을 갈음하는 결정의 조정사항이 장차 판결하게 될 경우의 주문과 상이하여 이의할 경우에 입장이 곤란한 사건은 조정기관 사이의 역할을 분담한다는 차원에서 조정전담판사에게 송부하는 것이 적절하다.

다만 이 경우에도 신속한 처리가 요구되는 소액사건의 특수성을 감안하여 합의가 성립하지 않아 다시 재판이 속행될 때까지의 시간을 최소화함으로써 사건이 수소법원과 조정기관 사이를 오가며 표류하지 않도록 각별한 주의가 요망된다.

다. 즉일조정의 활용방안

실무에 따라서는 조정기일 운영의 한 방안으로 변론기일에 즉석 조정을 활용하는 이른바 즉일조정을 실시하고 있는데, 이는 재판기일에 맞춰 지명된 조정위원이 출석하여 조정실에 대기하고 있다가, 신진 중에서 조정에 회부함이 적합하다고 판단하는 사건의 당사자를 호명하여 법원경위나 주무관으로 하여금 조정위원에게 인계하도록 한 후 충분한 시간적 여유를 가지고 조정을 시도하는 방식으로서, 결과에서 높은 성공률을 보이고 있다.

이러한 즉일조정은 사전에 충분히 검토하고, 법정에 들어가기 전에 조정위원들에게 사건의 요지와 쟁점을 간단하게 설명하여 대비하도록 하면, 공제액에 대하여 다툼이 있는 임대보증금 사건, 하자를 다투는 공사대금 사건, 계금 사건 등 당사자의 주장이 난삽하고 정리되어 있지 않은 경우라도 당사자와 머리를 맞대고 쟁점을 정리하는 과정에서 의외로 쉽게 조정에 이르게 되는 경우가 많고, 그렇지 않다 하더라도 그 과정에서 쟁점이 정리되어 사건의 복잡화를 방지할 뿐만 아니라, 당사자의 주장을 시간적인 여유를 가지고 비교적 많이 들어줄 수 있게 되어 당사자에 대한 설득력을 높일 수 있는 장점이 있다.

특히 시·군법원에서 주로 이 방식을 많이 활용하는데, 지역 명망가들로 구성되어 지역사정에 밝은 조정위원들은 매우 높은 성공률을 보이고 있다고 한다. 다만 이 경우에도 조정조항의 최종 확인은 반드시 조정장인 판사가 함으로써 조정조항의 집행에 문제가 없도록 하여야 한다.

라. 조정을 갈음하는 결정의 적극적 활용

소액사건에서는 조정절차에서 합의가 성립되지 않은 경우 심증이 확고하게 형성되어 조정을 갈음하는 결정의 결정사항과 예상되는 판결주문이 비슷할 경우를 제외하고는 불충분한 증거자료나 소송수행능력의 부족으로 판결절차로 가면 전부승소판결 또는 전부패소판결을 하여야 할 경우 등에 있어

서, 일관성의 문제 때문에 적정선에서 조정을 갈음하는 결정을 하기에 주저하는 경우가 종종 발생한다.

그러나 조정을 갈음하는 결정의 수락 여부는 전적으로 당사자들이 판단하는 것이고, 판결이유의 기재에서 어느 정도 자유로운 소액재판의 특수성을 감안하면 조정을 갈음하는 결정을 적극적으로 활용하는 것이 바람직하다.

특히 소액사건에서는 당사자가 조정안을 수락하지 않는 이유가 오로지 감정적인 대립에 기인한 경우나 당사자가 사건의 중요한 점에 관하여는 합의를 하였으면서도 지엽적인 의견의 차이로 최종 합의에 이르지 못하는 경우 그리고 당사자가 조정안을 수락하지 않고 있지만 법원의 결정이 있으면 분쟁이 해결될 가능성이 있는 경우가 많으므로, 이러한 사건들에서는 반드시 조정을 갈음하는 결정을 하여 분쟁을 조기에 끝맺을 수 있도록 노력하여야 할 것이다. 이러한 운영은 곧 임의조정이 성립하지 않은 경우에 상당한 이유가 없는 한 직권으로 조정을 갈음하는 결정을 하도록 한 민사조정법 30조의 규정취지에도 부합하는 것이다.

한편 소액사건의 당사자는 조정을 갈음하는 결정과 판결과의 절차적 차이점에 대하여 이해가 부족한 경우가 많으므로 조정을 갈음하는 결정을 하기에 앞서 간략하게 조정제도의 기본취지와 조정을 갈음하는 결정의 절차적 의미 등을 설명하는 등의 절차적 배려에도 관심을 기울일 필요가 있다.

마. 화해권고결정의 적절한 활용

화해권고결정제도는 조정절차와 달리 기일진행을 전제하지 않고 소송절차의 어느 단계에서든지 자유롭게 법원의 화해안을 권고할 수 있는 장점을 갖추고 있으므로 기일출석의 부담을 줄여주는 의미에서 소액사건에서도 그 적극적 활용이 기대된다.

다만 소액사건에서는 새로이 접수되는 사건 대부분에 관하여 원칙적으로 이행권고결정을 하고 있으므로, 이행권고결정과의 절차적 중복을 피하면서

분쟁의 화해적 해결을 제고할 수 있는 노력이 필요하다.

특히 이행권고결정단계에서는 청구취지나 청구원인이 불명확한 경우, 독촉절차나 조정절차에서 소송절차로 이행된 경우 및 기타 이행권고결정을 하기에 부적합한 경우에는 이행권고결정을 할 수 없도록 규정되어 있으므로 (소액 5조의3 1항 단서), 이러한 사건에서는 화해권고결정을 활용할 여지가 있고, 또한 이행권고결정에 대하여 이의를 한 사건에 대하여도 이의신청서의 내용을 감안하여 화해권고결정을 적절히 활용할 수 있다.